



PUTUSAN

Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Eprijal Pahlawan Als Izal.**
Tempat Lahir : Perbaungan
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 10 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. A.H.Nasution Gg. Rafi No.102 H Kel. Kwala Bekala
Kec. Medan Johor Kota Medan / Jl. Pintu Air I Gg. Rafi
No.102 H Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota
Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eprijal Pahlawan als Izal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indri Kamalia Ramadhan, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 25 Juni 2024. Kemudian pada tingkat pemeriksaan alat bukti, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., C.NSP., C.HTc., CTL., CPM., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Budi Suryadi Putera, S.H., Yahya Ziqra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., Advokat & Legal Consultan, yang berkantor pada Law Office Ismayani & Rekan, yang berkedudukan di Medan, Jl. STM Ujung Suka Tirta, No. 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah broti kayu jenis damar dengan ukuran lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 cm; 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
 - 4 (empat) lembar aluminium foil; 1 (satu) potong sarung jok mobil; 1 (satu) potong bedcover berwarna pink bermotif bulat putih bunga; 1 (satu) potong tali berwarna hijau; 1 (satu) buah pel kain berwarna biru; 1 (satu) rekaman

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video percakapan chat whatsapp antara tersangka dan korban didalam Flasdisk, dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan Nomor Polisi BK 1153 DZ, dikembalikan kepada saksi Ardamayani Siregar.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van all erects vervoolging*) dan mohon Terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis pada persidangan tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord)* " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal kenal dengan korban Baharuddin Siregar (Alm) baru 2 (dua) bulan lamanya, dan korban Baharuddin Siregar (Alm) mempekerjakan Terdakwa untuk memberi makan burung milik korban Baharuddin Siregar (Alm) di Ruko yang terletak di Jln. Gatot Subroto Gg Harapan Kota Medan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat itu Terdakwa sepulang dari kontes burung dan Terdakwa datang menemui korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) di ruko miliknya yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan untuk meminta uang sebesar Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah) karena pada bulan ke dua Terdakwa bekerja pada korban, sekitar tanggal 02 Januari 2024 korban meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan korban menjanjikan kepada Terdakwa uang tersebut akan diganti dalam satu minggu, karena sudah lewat satu minggu uang Terdakwa belum dikembalikan, saat itu karena korban hendak pergi ke tempat pesta sehingga Terdakwa mengatakan "PAK UDAH ADA UANGKU YANG KEMARIN ITU PAK ADA KEPERLUAN" dan korban mengatakan "BELUM ADA MASUK TRANSFER NANTI DULU SABAR KAU" saat itu korban sedang siapan ingin pergi undangan lalu Terdakwa kembali menanyakan "TOLONGLAH PAK AKU PERLU" dan karena korban buru-buru langsung mengatakan "ANJING BABIKAU SABAR DULU AKU BURU-BURU MAU PERGI UNDANGAN, PULANG UNDANGAN NANTI AKU TELEFON KAU DATANG LAGI" dan pada saat itu Terdakwa sebenarnya sudah emosi karena dijanjikan sehabis pulang undangan, Terdakwa pun mengiyakannya dan korban pergi meninggalkan Terdakwa kemudian pergi lalu Terdakwa saat itu menyusun piala yang Terdakwa bawa sehabis ikut kontes di rumah ruko milik korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) tersebut.

-Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib karena Terdakwa sudah dijanjikan dan berharap akan dibayar setelah korban undangan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di indomaret yang buka 24 Jam di Jalan Setia Budi Kota Medan agar sepeda motor Terdakwa tidak hilang dan Terdakwa tidak ketahuan jika Terdakwa datang, dimana Terdakwa menunggu disekitaran ruko didekat pajak untuk mengetahui apakah korban sudah pulang atau belum dan mengetahui mobilnya sudah terparkir atau tidak, lalu sekira pukul 23.00 wib saat itu Terdakwa melihat korban sudah pulang ke ruko miliknya, saat itu Terdakwa langsung memanggil korban dari luar karena ruko terkunci dan Terdakwa mengatakan "PAK BUKA PAK BUKAA", yang mana saat itu korban langsung membuka pintu dan kami berjumpa di lantai 1 ruko tersebut, kemudian mengatakan "PAK UDAH ADA DUITNYA PAK", pada saat itu Terdakwa sangat berharap namun jawaban dari korban "KAU DATANG-DATANG LANGSUNG NANYAK DUIT KAN AKU SURUH BICARA MASALAH DUIT BUKAN BAYAR DUIT", dan Terdakwa menjawab sambil

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi "TAPI BAPAK BILANG DATANG MAU BICARA DUIT ITU", lalu korban menjawab "OALAH ANJING BABI KAN DAH BOLAK BALIK KAU DISINI ASAL ANAK ANAK KAU DATANG DISINI JAJANNYA GAPERNA PUTUS POKOKNYA NANTI MASUK DUIT LANGSUNG DIKASIH", dan Terdakwa mengatakan "TOLONGLAH PAK" dan korban menjawab "UDAH PULANG AJA KAU SANA" sambil korban marah dan jalan meninggalkan Terdakwa naik kelantai 2 (dua) rukonya, setelah itu Terdakwa sangat tidak terima karena sudah berharap dan saat itu juga Terdakwa dan korban saling emosi, karena Terdakwa emosi, Terdakwa menyusul naik kelantai 2 (dua) dan melihat korban saat itu didekat guci ada menyimpan samurai karena melihat Terdakwa sudah menyusul dengan emosi, korban memegang samurai tersebut sambil mengatakan "UDAH PULANG KAU ANJING BABI KALAU KAU SAMAKU BELUM ADA APA-APANYA" kemudian Terdakwa sangat emosi dan turun kebawah lalu hendak mencari senjata dan menemukan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang terletak dilantai 1 (satu) didekat kandang ayam setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung naik keatas dengan cepat-cepat menaiki tangga saat itu korban tidak tahu karena arah badannya sudah membelakangi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sekuat tenaga Terdakwa, yang mana saat itu kepala korban langsung pecah dan mengeluarkan darah mengalir sampai ke lantai dan dinding lantai 2 (dua) ruko tersebut setelah itu korban langsung terjatuh dan tersungkur kearah tempat tidur atau springbed, yang mana darahnya juga mengalir, dan Terdakwa melihat handphone milik korban terletak dimeja dekat tempat tidur lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa langsung turun dan pergi meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengunci ruko tersebut dan keluar dari ruko sekira pukul 23.30 wib yang mana Terdakwa keluar jalan kaki menuju halte yang terletak di Jalan Sunggal Kota Medan dan beristirahat karena Terdakwa kebingungan sampai sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berfikir bagaimana apa yang sudah Terdakwa lakukan dan bagaimana cara memindahkan mayatnya korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai mengambil sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya terparkir di

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indomaret, lalu sekira pukul 06.30 wib setelah mengambil sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwapun bergegas pulang kerumah yang terletak di Jalan AH Naustoin Gg Rafi Kec Medan Johor Kota Medan, pada saat Terdakwa melintasi Jalan Ngumban Surbakti tepatnya Pasar 8, Terdakwa langsung membuang hp Samsung milik korban dipinggir parit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa berjumpa dengan keluarga Terdakwa dan mengantarkan anak Terdakwa pergi sekolah, setelah itu Terdakwa izin bekerja dibengkel yang terletak di Jalan Merak Kota Medan dan Terdakwa sebentar menyinggahkan ke bengkel melihat kerjaan Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang keruko milik korban, yang mana tujuan Terdakwa untuk membawa dan membungkus serta menghilangkan semua jejak bukti kematian korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm), dimana pada saat Terdakwa datang dan masuk keruko korban yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg Harapan Kota Medan kemudian saat Terdakwa masuk kelantai 2 Terdakwa melihat korban masih diposisi semula tergeletak ditempat tidur miliknya dalam posisi terlungkup dan banyak darah yang keluar, dimana Terdakwa berinisiatif mengambil tenda, selimut, alumunium foil dan tali, awalnya membungkus mayat korban menggunakan sprej warna biru dan sprej warna pink dalam keadaan terlungkup, saat itu korban juga menggunakan sarung jadi memudahkan Terdakwa membalutnya lalu Terdakwa menyeretnya turun dari lantai 2 ke lantai 1 secara langsung dan Terdakwa letakkan dilantai 1 dengan dilapisi alumunium foil yang ada diruko milik korban tersebut kemudian Terdakwa balut lagi dengan sarung jok mobil yang ada dilantai 1 dan Terdakwa bungkus lagi dengan tenda warna biru yang Terdakwa dapat dilantai 1 untuk membungkus korban sambil mengikat tali melilit tubuh korban agar tidak kelihatan kemudian saat itu ada mobil korban yaitu 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ yang kuncinya terletak di meja ruko tersebut dan terpakir digarasi disamping ruko milik korban tersebut lalu Terdakwa membawa mayat korban melalui pintu belakang kegarasi dan memasukkan mayat korban ke dalam 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ miliknya setelah mayat korban masuk kedalam mobil tersebut, Terdakwa kembali menuju ruko milik korban untuk membersihkan percikan bercak darah korban yang berceceran dilantai 2 ruko tersebut, saat itu Terdakwa naik kelantai 2 dan

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kain pel kemudian membersihkan bercak darah yang berserakan dilantai 2 setelah itu Terdakwa juga membersihkan bercak darah yang berada di dinding, yang mana saat itu Terdakwa melihat ditempat tidur korban banyak bercak darah lalu Terdakwa berinisiatif untuk menurunkan tempat tidur milik korban kelantai 1 yang mana tujuan Terdakwa untuk membersihkannya, setelah itu Terdakwa menyobek tempat tidur tersebut menggunakan pisau yang berada di ruko tersebut dan kain sobekan tempat tidur tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan kedalam mobil dan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter alat yang Terdakwa gunakan untuk dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja di Jalan Merak Kota Medan dan saat itu Terdakwa lanjut bekerja dibengkel Terdakwa sambil memikirkan bagaimana cara agar Terdakwa tidak ketahuan dan memindahkan mayat korban.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menuju ruko milik korban dengan mengendarai sepeda motor, yang mana tujuan Terdakwa untuk memindahkan mayat korban tersebut dan pada saat Terdakwa sampai diruko milik korban tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor didalam ruko lalu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ milik korban dan menunggu agak sedikit malam agar tidak terlalu ramai dan Terdakwa dapat memindahkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) yaitu dengan pergi tujuan kearah Aceh Timur tepatnya daerah Bayen, karena kampung Terdakwa disana, Pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa bergerak menuju kota Aceh dan Terdakwa ada melintasi Jalan Megawati Kota Binjai sekira pukul 19.30 wib dan Terdakwa sempat berhenti kemudian membuang 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter tersebut sambil Terdakwa memindahkan dirigen yang memang sudah ada sejak lama dibagasi untuk mengakali mobil yang radiatornya sudah rusak, dan pada saat itu juga Terdakwa memindahkan jirigen dan mengisi air untuk radiator mobil tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat didaerah Tanjung Pura sekira pukul 22.30 wib mobil yang Terdakwa gunakan milik korban radiatornya panas dan berasap, kemudian Terdakwa berhenti untuk mengisi radiator mobil

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di Kota Bayeun, Terdakwa memutar arah kepala mobil ke arah Medan dan memepetkan ke arah samping dekat titi bayeun sekira pukul 03.00 wib dan begitu jalanan terlihat sepi, Terdakwa langsung menurunkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) dan langsung mencampakkan mayat korban kesungai Bayeun setelah itu Terdakwa langsung buru-buru pergi menuju Kota Medan, dimana saat itu keadaan 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ radiatornya panas dan harus berhenti diperjalanan pulang, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib pada saat di Jembatan Kuala Simpang saat itu mobil milik korban yang Terdakwa gunakan jebol dan berasap lalu Terdakwa menelfon saksi RAHMAT TIRTA BAYU yang merupakan ipar Terdakwa, yang mana Terdakwa ketahui sedang bekerja proyek membangun di daerah Kuala Simpang, dengan mengatakan "GENG DIMANA MESS KERJAMU", dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab "ADA APA BANG, LEWAT SIMPANG EMPAT ITU BELOK KEKIRI LEWAT GALON, ADA APA RUPANYA BANG" dan Terdakwa kembali menjawab "AMPER PANAS MOBIL KIJANG YANG KAKEK PUNYA BIASA KUPAKEK LAGI NAIK AKU DIKUALA SIMPANG INI" kemudian Terdakwa mendatangi saksi RAHMAT TIRTA BAYU lalu bertemu di messnya dan saat itu Terdakwa berkata "GENG INI TADI SAYA JEMPUT MOBIL KAKEK YANG DIBAWA KEPONAKAN KAKEK KEARAH BIREUN RUPANYA JEBOL RADIATOR NYA SAYA TITIPKAN DULU DISINI SAYA DISURU KAKEK MENJEMPUTNYA AKU SEMALAMAN DARI SIDIKALANG JEMPUT MOBIL POLISI JUGA AKU PAKEKLA DULU MOBILMU" dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab "JANGANLAH INI MOBIL YANG KUPAKE UNTUK KERJA" lalu Terdakwa mengatakan "GAK TEKEJAR NANTI WAKTUKU GENG SOALNYA INI HARI 2 (DUA) MOBIL YANG MAU KELUAR DARI BENGKEL", dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab "BAWAKLA GENG TAPI TINGGAL AJA MOBIL DISANA" dan Terdakwa menjawab "BESOK MALAM AKU BALEK LAGI BAGUSI MOBIL KIJANG ITU" dan Terdakwa pun menukar mobil dengan mengendarai mobil sedan lancer milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU menuju Kota Medan, lalu pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa balik kerumah dan bertemu dengan saksi TRI SUCI RAHMADANI dan saksi TRI SUCI RAHMADANI mengatakan "KENAPA BAWA MOBIL SI RAHMAT PAK" dan Terdakwa menjawab "SAYA BAWA

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG KEACEH NAIK MOBIL KAKEK TAPI SAMPAI SANA JEBOL RADIATORNYA JADI SAYA TINGGAL TEMPAT SI RAHMAT” dan saat itu Terdakwa sebentar beristirahat kemudian makan dirumah dan Terdakwa pergi ke bengkel yang terletak di Jalan Merak Kota Medan mengedari mobil milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa dibengkel Mobil sebentar lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali keruko milik korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm), dimana Terdakwa datang untuk memberi makan burung milik korban dan milik Terdakwa, tidak berapa kemudian Terdakwa didatangi oleh anak korban yaitu saksi ANIN DITA SIREGAR yang datang juga ada beberapa pihak kepolisian menanyakan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa korban sudah pergi sejak hari minggu, Terdakwa juga beralasan korban ada mengatakan kepada Terdakwa “Jangan hubungi saya, saya mau pergi”, dan diketahui bahwa dari keterangan saksi ANIN DITA SIREGAR dan juga pihak kepolisian yang datang bahwa korban ditemukan mayatnya di daerah Aceh Timur tepatnya di Langsa, pada saat itu Terdakwa sangat ketakutan namun Terdakwa beralasan Terdakwa masih banyak kerjaan lagi dibengkel kemudian Terdakwa diberi ijin untuk pergi dan Terdakwa pergi meninggalkan ruko milik korban dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja yang terletak di Jalan Merak Kota Medan lalu pada saat dibengkel Terdakwa sudah tidak tenang dan mobil saksi RAHMAT TIRTA BAYU Terdakwa letakkan dibengkel setelah itu Terdakwa bersihkan karena Terdakwa gunakan, dan sekira pukul 15.30 wib saat itu ada anak Terdakwa yang nomor dua yaitu ANGGA dan keluarga Terdakwa yaitu YUDA datang untuk menjemput mobil milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU yang Terdakwa gunakan, dimana mereka disuru untuk dibawa pulang karena telah dibersihkan namun saat mobil tersebut dalam keadaan mogok dan Terdakwa meminta tolong sebentar oleh ANGGA dan YUDA untuk melintasi ruko milik korban dengan alasan memberi makan burung, namun Terdakwa saat itu berniat mengecek situasi kembali yang mana pada saat melintas Terdakwa sudah melihat ruko milik korban yang berada di Jalan Gatot Subroto Kota Medan sudah terkunci, dan Terdakwa semakin takut setelah itu Terdakwa minta diturunkan di depan Jalan Gatot Subroto Kota Medan dengan beralasan “UDAH KALIAN DELUAN AJA BAPAK NUNGGU KAKEK” yang mana niat Terdakwa saat itu pergi dan kabur kemudian Terdakwa diturunkan dan berniat pergi meninggalkan Kota Medan menuju amplas dengan

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki angkot, Pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Amplas, dimana awalnya Terdakwa pura-pura tidak mengetahui sambil Terdakwa menelfoin istri, Terdakwa mengatakan “KAKEK UDAH DITEMUKAN MAYATNYA DI LANGSA, AKU KHILAF AKU PERGI DULU” dan Terdakwa langsung mematikan hp Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bingung mau kemana lalu Terdakwa menaiki angkot dan Terdakwa sampai di Kota Pakam kemudian Terdakwa kembali bingung dan Terdakwa menaiki angkot KUPJ kemudian berhenti di Kota Kisaran karena Terdakwa tidak tau arah, Terdakwa beristirahat di Kota Kisaran selama 1 (satu) malam dari tanggal 17 Januari 2024 sampai tanggal 18 Januari 2024 dan pada tanggal 19 Januari 2024 saat Terdakwa berada di Kota Kisaran sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menaiki BUS PMH dengan tujuan Kota Kerinci, dan berhenti di simpang empat Kerinci.

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib. pada saat Terdakwa sudah sampai di Kota Kerinci Terdakwa berjalan kaki mencari pekerjaan kebengkel-bengkel cat yang Terdakwa temui, dimana akhirnya sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diterima bekerja di Bengkel Kembar Motor yang terletak di Jalan Lintas Sumatra Pangkalan Kerinci tepatnya sebelum Rumah Sakit Efarina dan langsung bekerja, setelah itu pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib karena Terdakwa rindu dengan keluarga, Terdakwa ada mengechat anak Terdakwa menggunakan hp teman kerja Terdakwa yaitu isi chatnya melalui Whatsapp anak Terdakwa yang berisi mengatakan “P, ini BAPAK”, dan anak Terdakwa menjawab “BAPAK DIMANA”, kemudian Terdakwa mengatakan “PALEMBANG”, lalu anak Terdakwa menjawab “JAUH KALI BAPAK DISANA, KENAPA BAPAK DISANA, BAPAK GA SAYANG SAMA KAMI?” dan Terdakwa membalas “BAPAK KERJA” setelah itu anak Terdakwa mengatakan “KAMI UDAH TERIMA ATAS PERBUATAN BAPAK, KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK, BAPAK PULANG AJAYA KEMEDAN BIAR KITA SAMA-SAMA”, kemudian Terdakwa menjawab “NANTI BAPAK CARI UWANG DULU BUAT KALIAN SEMUA”, dan anak Terdakwa menjawab “BAPAK PULANG AJA IBUK KERJA”, Terdakwa menjawab “UDAH YA MBAK” lalu anak Terdakwa mengatakan “BANYAK YANG CARIIN BAPAK, BAPAK SERAHKAN DIRI AJA, KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK”, kemudian Terdakwa menjawab “SATU MINGGU LAGI BAPAK TF”, anak Terdakwa menjawab “KAMI TERIMA SEMUANYA BAPAK KERJA APA DISANA”, dan Terdakwa menjawab “INI NO

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANG”, lalu anak Terdakwa mengatakan “ORANG SIAPA??” dan Terdakwa menjawab “UDAH YA MBAK BILANG SAMA IBUK”, anak Terdakwa menjawab “KENAPA, PULANG LA PAK, KASIAN IBU, KAMI RINDU SAMA BAPAK, BAPAK SEHAT DISANA? BAPAK GAUSA PULANG2 LAGI KATA IBU KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK, BAPAK SEHAT AJAYA DISANA KAMI DISNI JUGA SEHAT”, dan Terdakwa menjawab “MBAK RAHASIAN SEMUA YA”, kemudian anak Terdakwa membalas “IYA PAK, IBU JUGA UDAH IKLAS YANG PENTING BAPAK SEHAT DISANA” dan Terdakwa menjawab “BAPAK SEHAT KOK”, setelah itu anak Terdakwa menjawab “BAPAK BETULAN DIPALEMBANG? BAPAK JANGAN CHAT WA IBUK HP IBU DISADAP”, dan Terdakwa menjawab “IYA MBAK”, lalu anak Terdakwa kembali mengirim pesan “KAMI SELALU BERDOA SUPAYA BAPAK DILINDUNGI TERUS SAMA ALLAH, BAPAK JANGAN LUPA SHOLAT MINTA AMPUN SAMA ALLAH ATAS PERBUATAN BAPAK”, dan Terdakwa menjawab “UDAH YA MBAK, IYA MBAK MINGGU NANTI BAPAK TF”, anak Terdakwa mengatakan “BAPAK KERJA APA DISANA YANG HALAL KAN ? KAMI GAK MAU MAKAN UANG HARAM PAK”, dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto sperti dibengkel mobil cat, setelah itu anak Terdakwa membalas “BAPAK BETULAN DIPALEMBANG? BAPAK BETUL HARUS JAUH LUAR KOTA BIAR GADA YANG TAU, BAPAK SEHAT-SEHAT YAH”, dan Terdakwa menjawab “DOAKAN BAPAK YA MBAK”, anak Terdakwa menjawab “BAPAK JANGAN LUPA SHOLAT BERODA JUGA MINTA AMPUN SAMA ALLAH”, dan Terdakwa menjawab “JAGA ADEK YA MBAK, JANGAN SEKALI-SEKALI CHAT HP INI IYA MBAK”, anak Terdakwa mengatakan “BAPAK BELI HP BIAR BISA KAMI HUB BAPAK”, saat itu Terdakwa mengirimkan foto Handphonenya dan anak Terdakwa menjawab “JANGAN BAPAK IDUPKAN NANTI ORANG TAU BAPAK DIMANA, BELIKAN AJA HP BAPAK PICIT-PICIT BIAR BS TELFON ATAU SMS SAMA AJA KALO HIDUPKAN HP BAPAK BAKAL KETAUAN”, dan Terdakwa menjawab “BAPAK BARU HIDUP HP TADI LIAT NO, UDAH MATIKOK UDAH YA MBAK” saat itu percakapan Terdakwa dan anak Terdakwa selesai, setelah itu Terdakwa tidak ada memberi kabar lagi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu Bengkel Kembar Motor saat Terdakwa sedang istirahat, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa petugas kepolisian yang mengenakan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



pakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa hingga akhirnya mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diambil keterangan, dimana Terdakwa sampai di Polrestabes Medan Pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib.

- Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No. VER/214/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 terhadap pemeriksaan Baharuddin Siregar yang menerangkan menyebabkan kematian korban ditemukan ditepi sungai birem dalam keadaan terbungkus terpal warna hitam.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar sesosok mayat yang dikenal berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh lima sampai tujuh puluh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh centimeter, memakai sarung bergaris-garis berwarna merah dengan panjang selutut, berambut lurus berwarna hitam yang sudah beruban dan mudah dicabut dan berkulit sawo matang, pada pemeriksaan luar dijumpai tiga buah luka terbuka dengan arah sejajar pinggir rata sudut lancip dikepala sebelah kiri bagian atas dan terputusnya daun telinga bagian atas sebelah kiri akibat trauma tajam, dijumpai lekukan pada tulang dahi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada seluruh wajah, dikedua mata sebelah kanan dan kiri, didaun telinga sebelah kanan, dibawah telinga sebelah kiri, didada tengah bagian atas, dibahu belakang tangan sebelah kiri, dilengan atas tangan sebelah kanan, dilengan atas tangan sebelah kiri, dan disiku tangan sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal kenal dengan korban Baharuddin Siregar (Alm) baru 2 (dua) bulan lamanya, dan korban

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Baharuddin Siregar (Alm) mempekerjakan Terdakwa untuk memberi makan burung milik korban Baharuddin Siregar (Alm) di Ruko yang terletak di Jln. Gatot Subroto Gg Harapan Kota Medan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat itu Terdakwa sepulang dari kontes burung dan Terdakwa datang menemui korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) di ruko miliknya yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk meminta uang sebesar Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah) karena pada bulan ke dua Terdakwa bekerja pada korban, sekitar tanggal 02 Januari 2024 korban meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan korban menjanjikan kepada Terdakwa uang tersebut akan diganti dalam satu minggu, karena sudah lewat satu minggu uang Terdakwa belum dikembalikan, saat itu karena korban hendak pergi ke tempat pesta sehingga Terdakwa mengatakan "PAK UDAH ADA UANGKU YANG KEMARIN ITU PAK ADA KEPERLUAN" dan korban mengatakan "BELUM ADA MASUK TRANSFER NANTI DULU SABAR KAU" saat itu korban sedang siapan ingin pergi undangan lalu Terdakwa kembali menanyakan "TOLONGLAH PAK AKU PERLU" dan karena korban buru-buru langsung mengatakan "ANJING BABIKAU SABAR DULU AKU BURU-BURU MAU PERGI UNDANGAN, PULANG UNDANGAN NANTI AKU TELEFON KAU DATANG LAGI" dan pada saat itu Terdakwa sebenarnya sudah emosi karena dijanjikan sehabis pulang undangan, Terdakwapun mengiyakannya dan korban pergi meninggalkan Terdakwa kemudian pergi lalu Terdakwa saat itu menyusun piala yang Terdakwa bawa sehabis ikut kontes di rumah ruko milik korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib karena Terdakwa sudah dijanjikan dan berharap akan dibayar setelah korban undangan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di indomaret yang buka 24 Jam di Jalan Setia Budi Kota Medan agar sepeda motor Terdakwa tidak hilang dan Terdakwa tidak ketahuan jika Terdakwa datang, dimana Terdakwa menunggu disekitaran ruko didekat pajak untuk mengetahui apakah korban sudah pulang atau belum dan mengetahui mobilnya sudah terpakir atau tidak, lalu sekira pukul 23.00 wib saat itu Terdakwa melihat korban sudah pulang ke ruko miliknya, saat itu Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



memanggil korban dari luar karena ruko terkunci dan Terdakwa mengatakan "PAK BUKA PAK BUKAA", yang mana saat itu korban langsung membuka pintu dan kami berjumpa di lantai 1 ruko tersebut, kemudian mengatakan "PAK UDAH ADA DUITNYA PAK", pada saat itu Terdakwa sangat berharap namun jawaban dari korban "KAU DATANG-DATANG LANGSUNG NANYAK DUIT KAN AKU SURUH BICARA MASALAH DUIT BUKAN BAYAR DUIT", dan Terdakwa menjawab sambil emosi "TAPI BAPAK BILANG DATANG MAU BICARA DUIT ITU", lalu korban menjawab "OALAH ANJING BABI KAN DAH BOLAK BALIK KAU DISINI ASAL ANAK ANAK KAU DATANG DISINI JAJANNYA GAPERNA PUTUS POKOKNYA NANTI MASUK DUIT LANGSUNG DIKASIH", dan Terdakwa mengatakan "TOLONGLAH PAK" dan korban menjawab "UDAH PULANG AJA KAU SANA" sambil korban marah dan jalan meninggalkan Terdakwa naik kelantai 2 (dua) rukonya, setelah itu Terdakwa sangat tidak terima karena sudah berharap dan saat itu juga Terdakwa dan korban saling emosi, karena Terdakwa emosi, Terdakwa menyusul naik kelantai 2 (dua) dan melihat korban saat itu didekat guci ada menyimpan samurai karena melihat Terdakwa sudah menyusul dengan emosi, korban memegang samurai tersebut sambil mengatakan "UDAH PULANG KAU ANJING BABI KALAU KAU SAMAKU BELUM ADA APA-APANYA" kemudian Terdakwa sangat emosi dan turun kebawah lalu hendak mencari senjata dan menemukan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang terletak dilantai 1 (satu) didekat kandang ayam setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung naik keatas dengan cepat-cepat menaiki tangga saat itu korban tidak tahu karena arah badannya sudah membelakangi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sekuat tenaga Terdakwa, yang mana saat itu kepala korban langsung pecah dan mengeluarkan darah mengalir sampai ke lantai dan kedinding lantai 2 (dua) ruko tersebut setelah itu korban langsung terjatuh dan tersungkur kearah tempat tidur atau springbed, yang mana darahnya juga mengalir, dan Terdakwa melihat handphone milik korban terletak dimeja dekat tempat tidur lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa langsung turun dan pergi meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengunci ruko

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



tersebut dan keluar dari ruko sekira pukul 23.30 wib yang mana Terdakwa keluar jalan kaki menuju halte yang terletak di Jalan Sunggal Kota Medan dan beristirahat karena Terdakwa kebingungan sampai sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berfikir bagaimana apa yang sudah Terdakwa lakukan dan bagaimana cara memindahkan mayatnya korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai mengambil sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya terparkir di indomaret, lalu sekira pukul 06.30 wib setelah mengambil sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwapun bergegas pulang kerumah yang terletak di Jalan AH Naustoin Gg Rafi Kec Medan Johor Kota Medan, pada saat Terdakwa melintasi Jalan Ngumban Surbakti tepatnya Pasar 8, Terdakwa langsung membuang hp Samsung milik korban dipinggir parit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa berjumpa dengan keluarga Terdakwa dan mengantarkan anak Terdakwa pergi sekolah, setelah itu Terdakwa izin bekerja dibengkel yang terletak di Jalan Merak Kota Medan dan Terdakwa sebentar menyinggahkan ke bengkel melihat kerjaan Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang keruko milik korban, yang mana tujuan Terdakwa untuk membawa dan membungkus serta menghilangkan semua jejak bukti kematian korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm), dimana pada saat Terdakwa datang dan masuk keruko korban yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg Harapan Kota Medan kemudian saat Terdakwa masuk kelantai 2 Terdakwa melihat korban masih diposisi semula tergeletak ditempat tidur miliknya dalam posisi terlungkup dan banyak darah yang keluar, dimana Terdakwa berinisiatif mengambil tenda, selimut, alumunium foil dan tali, awalnya membungkus mayat korban menggunakan sprej warna biru dan sprej warna pink dalam keadaan terlungkup, saat itu korban juga menggunakan sarung jadi memudahkan Terdakwa membalutnya lalu Terdakwa menyeretnya turun dari lantai 2 ke lantai 1 secara langsung dan Terdakwa letakkan dilantai 1 dengan dilapisi alumunium foil yang ada diruko milik korban tersebut kemudian Terdakwa balut lagi dengan sarung jok mobil yang ada dilantai 1 dan Terdakwa bungkus lagi dengan tenda warna biru yang Terdakwa dapat dilantai 1 untuk membungkus korban sambil mengikat tali melilit tubuh korban agar tidak kelihatan kemudian saat itu ada mobil korban yaitu 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ yang kuncinya

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



terletak di meja ruko tersebut dan terpaksa digarasi disamping ruko milik korban tersebut lalu Terdakwa membawa mayat korban melalui pintu belakang kegarasi dan memasukkan mayat korban ke dalam 1 (satu) unit kijing kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ miliknya setelah mayat korban masuk kedalam mobil tersebut, Terdakwa kembali menuju ruko milik korban untuk membersihkan percikan bercak darah korban yang berceceran dilantai 2 ruko tersebut, saat itu Terdakwa naik kelantai 2 dan mengambil kain pel kemudian membersihkan bercak darah yang berserakan dilantai 2 setelah itu Terdakwa juga membersihkan bercak darah yang berada di dinding, yang mana saat itu Terdakwa melihat ditempat tidur korban banyak bercak darah lalu Terdakwa berinisiatif untuk menurunkan tempat tidur milik korban kelantai 1 yang mana tujuan Terdakwa untuk membersihkannya, setelah itu Terdakwa menyobek tempat tidur tersebut menggunakan pisau yang berada di ruko tersebut dan kain sobekan tempat tidur tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan kedalam mobil dan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter alat yang Terdakwa gunakan untuk dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja di Jalan Merak Kota Medan dan saat itu Terdakwa lanjut bekerja dibengkel Terdakwa sambil memikirkan bagaimana cara agar Terdakwa tidak ketahuan dan memindahkan mayat korban.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menuju ruko milik korban dengan mengendarai sepeda motor, yang mana tujuan Terdakwa untuk memindahkan mayat korban tersebut dan pada saat Terdakwa sampai diruko milik korban tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor didalam ruko lalu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit kijing kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ milik korban dan menunggu agak sedikit malam agar tidak terlalu ramai dan Terdakwa dapat memindahkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) yaitu dengan pergi tujuan kearah Aceh Timur tepatnya daerah Bayen, karena kampung Terdakwa disana, Pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa bergerak menuju kota Aceh dan Terdakwa ada melintasi Jalan Megawati Kota Binjai sekira pukul 19.30 wib dan Terdakwa sempat berhenti kemudian membuang 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Meter tersebut sambil Terdakwa memindahkan dirigen yang memang sudah ada sejak lama dibagasi untuk mengakali mobil yang radiatornya sudah rusak, dan pada saat itu juga Terdakwa memindahkan jirigen dan mengisi air untuk radiator mobil tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat di daerah Tanjung Pura sekira pukul 22.30 wib mobil yang Terdakwa gunakan milik korban radiatornya panas dan berasap, kemudian Terdakwa berhenti untuk mengisi radiator mobil tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di Kota Bayeun, Terdakwa memutar arah kepala mobil ke arah Medan dan memepetkan ke arah samping dekat titi bayeun sekira pukul 03.00 wib dan begitu jalanan terlihat sepi, Terdakwa langsung menurunkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) dan langsung mencampakkan mayat korban kesungai Bayeun setelah itu Terdakwa langsung buru-buru pergi menuju Kota Medan, dimana saat itu keadaan 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ radiatornya panas dan harus berhenti diperjalanan pulang, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib pada saat di Jembatan Kuala Simpang saat itu mobil milik korban yang Terdakwa gunakan jebol dan berasap lalu Terdakwa menelfon saksi RAHMAT TIRTA BAYU yang merupakan ipar Terdakwa, yang mana Terdakwa ketahui sedang bekerja proyek membangun di daerah Kuala Simpang, dengan mengatakan "GENG DIMANA MESS KERJAMU", dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab "ADA APA BANG, LEWAT SIMPANG EMPAT ITU BELOK KEKIRI LEWAT GALON, ADA APA RUPANYA BANG" dan Terdakwa kembali menjawab "AMPER PANAS MOBIL KIJANG YANG KAKEK PUNYA BIASA KUPAKEK LAGI NAIK AKU DIKUALA SIMPANG INI" kemudian Terdakwa mendatangi saksi RAHMAT TIRTA BAYU lalu bertemu di messnya dan saat itu Terdakwa berkata "GENG INI TADI SAYA JEMPUT MOBIL KAKEK YANG DIBAWA KEPONAKAN KAKEK KEARAH BIREUN RUPANYA JEBOL RADIATOR NYA SAYA TITIPKAN DULU DISINI SAYA DISURU KAKEK MENJEMPUTNYA AKU SEMALAMAN DARI SIDIKALANG JEMPUT MOBIL POLISI JUGA AKU PAKEKLA DULU MOBILMU" dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab "JANGANLAH INI MOBIL YANG KUPAKE UNTUK KERJA" lalu Terdakwa mengatakan "GAK TEKEJAR NANTI WAKTUKU GENG SOALNYA INI HARI 2 (DUA) MOBIL YANG MAU KELUAR DARI BENGKEL", dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab "BAWAKLA GENG TAPI TINGGAL AJA MOBIL

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



DISANA” dan Terdakwa menjawab “BESOK MALAM AKU BALEK LAGI BAGUSI MOBIL KIJANG ITU” dan Terdakwa pun menukar mobil dengan mengendarai mobil sedan lancer milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU menuju Kota Medan, lalu pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa balik kerumah dan bertemu dengan saksi TRI SUCI RAHMADANI dan saksi TRI SUCI RAHMADANI mengatakan “KENAPA BAWA MOBIL SI RAHMAT PAK” dan Terdakwa menjawab “SAYA BAWA BARANG KEACEH NAIK MOBIL KAKEK TAPI SAMPAI SANA JEBOL RADIATORNYA JADI SAYA TINGGAL TEMPAT SI RAHMAT” dan saat itu Terdakwa sebentar beristirahat kemudian makan dirumah dan Terdakwa pergi ke bengkel yang terletak di Jalan Merak Kota Medan mengedari mobil milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa dibengkel Mobil sebentar lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali keruko milik korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm), dimana Terdakwa datang untuk memberi makan burung milik korban dan milik Terdakwa, tidak berapa kemudian Terdakwa didatangi oleh anak korban yaitu saksi ANIN DITA SIREGAR yang datang juga ada beberapa pihak kepolisian menanyakan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa korban sudah pergi sejak hari minggu, Terdakwa juga beralasan korban ada mengatakan kepada Terdakwa “Jangan hubungi saya, saya mau pergi”, dan diketahui bahwa dari keterangan saksi ANIN DITA SIREGAR dan juga pihak kepolisian yang datang bahwa korban ditemukan mayatnya di daerah Aceh Timur tepatnya di Langsa, pada saat itu Terdakwa sangat ketakutan namun Terdakwa beralasan Terdakwa masih banyak kerjaan lagi dibengkel kemudian Terdakwa diberi ijin untuk pergi dan Terdakwa pergi meninggalkan ruko milik korban dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja yang terletak di Jalan Merak Kota Medan lalu pada saat dibengkel Terdakwa sudah tidak tenang dan mobil saksi RAHMAT TIRTA BAYU Terdakwa letakkan dibengkel setelah itu Terdakwa bersihkan karena Terdakwa gunakan, dan sekira pukul 15.30 wib saat itu ada anak Terdakwa yang nomor dua yaitu ANGGA dan keluarga Terdakwa yaitu YUDA datang untuk menjemput mobil milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU yang Terdakwa gunakan, dimana mereka disuru untuk dibawa pulang karena telah dibersihkan namun saat mobil tersebut dalam keadaan mogok dan Terdakwa meminta tolong sebentar oleh ANGGA dan YUDA untuk melintasi ruko milik korban dengan alasan memberi makan burung, namun Terdakwa saat itu berniat mengecek

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi kembali yang mana pada saat melintas Terdakwa sudah melihat ruko milik korban yang berada di Jalan Gatot Subroto Kota Medan sudah terkunci, dan Terdakwa semakin takut setelah itu Terdakwa minta diturunkan di depan Jalan Gatot Subroto Kota Medan dengan beralasan “UDAH KALIAN DELUAN AJA BAPAK NUNGGU KAKEK” yang mana niat Terdakwa saat itu pergi dan kabur kemudian Terdakwa diturunkan dan berniat pergi meninggalkan Kota Medan menuju amplas dengan menaiki angkot, Pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Amplas, dimana awalnya Terdakwa pura-pura tidak mengetahui sambil Terdakwa menelfoin istri, Terdakwa mengatakan “KAKEK UDAH DITEMUKAN MAYATNYA DI LANGSA, AKU KHILAF AKU PERGI DULU” dan Terdakwa langsung mematikan hp Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bingung mau kemana lalu Terdakwa menaiki angkot dan Terdakwa sampai di Kota Pakam kemudian Terdakwa kembali bingung dan Terdakwa menaiki angkot KUPJ kemudian berhenti di Kota Kisaran karena Terdakwa tidak tau arah, Terdakwa beristirahat di Kota Kisaran selama 1 (satu) malam dari tanggal 17 Januari 2024 sampai tanggal 18 Januari 2024 dan pada tanggal 19 Januari 2024 saat Terdakwa berada di Kota Kisaran sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menaiki BUS PMH dengan tujuan Kota Kerinci, dan berhenti di simpang empat Kerinci.

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib. pada saat Terdakwa sudah sampai di Kota Kerinci Terdakwa berjalan kaki mencari pekerjaan kebengkel-bengkel cat yang Terdakwa temui, dimana akhirnya sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diterima bekerja di Bengkel Kembar Motor yang terletak di Jalan Lintas Sumatra Pangkalan Kerinci tepatnya sebelum Rumah Sakit Efarina dan langsung bekerja, setelah itu pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib karena Terdakwa rindu dengan keluarga, Terdakwa ada mengecek anak Terdakwa menggunakan hp teman kerja Terdakwa yaitu isi chatnya melalui Whatsapp anak Terdakwa yang berisi mengatakan “P, ini BAPAK”, dan anak Terdakwa menjawab “BAPAK DIMANA”, kemudian Terdakwa mengatakan “PALEMBANG”, lalu anak Terdakwa menjawab “JAUH KALI BAPAK DISANA, KENAPA BAPAK DISANA, BAPAK GA SAYANG SAMA KAMI?” dan Terdakwa membalas “BAPAK KERJA” setelah itu anak Terdakwa mengatakan “KAMI UDAH TERIMA ATAS PERBUATAN BAPAK, KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK, BAPAK PULANG AJAYA KEMEDAN BIAR KITA SAMA-SAMA”, kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NANTI BAPAK CARI UWANG DULU BUAT KALIAN SEMUA”, dan anak Terdakwa menjawab “BAPAK PULANG AJA IBUK KERJA”, Terdakwa menjawab “UDAH YA MBAK” lalu anak Terdakwa mengatakan “BANYAK YANG CARIIN BAPAK, BAPAK SERAHKAN DIRI AJA, KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK”, kemudian Terdakwa menjawab “SATU MINGGU LAGI BAPAK TF”, anak Terdakwa menjawab “KAMI TERIMA SEMUANYA BAPAK KERJA APA DISANA”, dan Terdakwa menjawab “INI NO ORANG”, lalu anak Terdakwa mengatakan “ORANG SIAPA??” dan Terdakwa menjawab “UDAH YA MBAK BILANG SAMA IBUK”, anak Terdakwa menjawab “KENAPA, PULANG LA PAK, KASIAN IBU, KAMI RINDU SAMA BAPAK, BAPAK SEHAT DISANA? BAPAK GAUSA PULANG2 LAGI KATA IBU KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK, BAPAK SEHAT AJAYA DISANA KAMI DISNI JUGA SEHAT”, dan Terdakwa menjawab “MBAK RAHASIAN SEMUA YA”, kemudian anak Terdakwa membalas “IYA PAK, IBU JUGA UDAH IKLAS YANG PENTING BAPAK SEHAT DISANA” dan Terdakwa menjawab “BAPAK SEHAT KOK”, setelah itu anak Terdakwa menjawab “BAPAK BETULAN DIPALEMBANG? BAPAK JANGAN CHAT WA IBUK HP IBU DISADAP”, dan Terdakwa menjawab “IYA MBAK”, lalu anak Terdakwa kembali mengirim pesan “KAMI SELALU BERDOA SUPAYA BAPAK DILINDUNGI TERUS SAMA ALLAH, BAPAK JANGAN LUPA SHOLAT MINTA AMPUN SAMA ALLAH ATAS PERBUATAN BAPAK”, dan Terdakwa menjawab “UDAH YA MBAK, IYA MBAK MINGGU NANTI BAPAK TF”, anak Terdakwa mengatakan “BAPAK KERJA APA DISANA YANG HALAL KAN ? KAMI GAK MAU MAKAN UANG HARAM PAK”, dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto sperti dibengkel mobil cat, setelah itu anak Terdakwa membalas “BAPAK BETULAN DIPALEMBANG? BAPAK BETUL HARUS JAUH LUAR KOTA BIAR GADA YANG TAU, BAPAK SEHAT-SEHAT YAH”, dan Terdakwa menjawab “DOAKAN BAPAK YA MBAK”, anak Terdakwa menjawab “BAPAK JANGAN LUPA SHOLAT BERODA JUGA MINTA AMPUN SAMA ALLAH”, dan Terdakwa menjawab “JAGA ADEK YA MBAK, JANGAN SEKALI-SEKALI CHAT HP INI IYA MBAK”, anak Terdakwa mengatakan “BAPAK BELI HP BIAR BISA KAMI HUB BAPAK”, saat itu Terdakwa mengirimkan foto Handphonenya dan anak Terdakwa menjawab “JANGAN BAPAK IDUPKAN NANTI ORANG TAU BAPAK DIMANA, BELIKAN AJA HP BAPAK PICIT-PICIT BIAR BS TELFON ATAU SMS SAMA AJA KALO HIDUPKAN HP BAPAK BAKAL

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETAUAN", dan Terdakwa menjawab "BAPAK BARU HIDUP HP TADI LIAT NO, UDAH MATIKOK UDAH YA MBAK" saat itu percakapan Terdakwa dan anak Terdakwa selesai, setelah itu Terdakwa tidak ada memberi kabar lagi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu Bengkel Kembar Motor saat Terdakwa sedang istirahat, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa petugas kepolisian yang mengenakan pakian preman dan langsung menangkap Terdakwa hingga akhirnya mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diambil keterangan, dimana Terdakwa sampai di Polrestabes Medan Pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib.

- Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No. VER/214/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 terhadap pemeriksaan Baharuddin Siregar yang menerangkan menyebabkan kematian korban ditemukan ditepi sungai birem dalam keadaan terbungkus terpal warna hitam.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar sesosok mayat yang dikenal berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh lima sampai tujuh puluh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh centimeter, memakai sarung bergaris-garis berwarna merah dengan panjang selutut, berambut lurus berwarna hitam yang sudah beruban dan mudah dicabut dan berkulit sawo matang, pada pemeriksaan luar dijumpai tiga buah luka terbuka dengan arah sejajar pinggir rata sudut lancip dikepala sebelah kiri bagian atas dan terputusnya daun telinga bagian atas sebelah kiri akibat trauma tajam, dijumpai lekukan pada tulang dahi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada seluruh wajah, dikedua mata sebelah kanan dan kiri, didaun telinga sebelah kanan, dibawah telinga sebelah kiri, didada tengah bagian atas, dibahu belakang tangan sebelah kiri, dilengan atas tangan sebelah kanan, dilengan atas tangan sebelah kiri, dan disiku tangan sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga ;

Bahwa ia Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, yang mengakibatkan mati"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal kenal dengan korban Baharuddin Siregar (Alm) baru 2 (dua) bulan lamanya, dan korban Baharuddin Siregar (Alm) mempekerjakan Terdakwa untuk memberi makan burung milik korban Baharuddin Siregar (Alm) di Ruko yang terletak di Jln. Gatot Subroto Gg Harapan Kota Medan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat itu Terdakwa sepulang dari kontes burung dan Terdakwa datang menemui korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) di ruko miliknya yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk meminta uang sebesar Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah) karena pada bulan ke dua Terdakwa bekerja pada korban, sekitar tanggal 02 Januari 2024 korban meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan korban menjanjikan kepada Terdakwa uang tersebut akan diganti dalam satu minggu, karena sudah lewat satu minggu uang Terdakwa belum dikembalikan, saat itu karena korban hendak pergi ke tempat pesta sehingga Terdakwa mengatakan "PAK UDAH ADA UANGKU YANG KEMARIN ITU PAK ADA KEPERLUAN" dan korban mengatakan "BELUM ADA MASUK TRANSFER NANTI DULU SABAR KAU" saat itu korban sedang siapan ingin pergi undangan lalu Terdakwa kembali menanyakan "TOLONGLAH PAK AKU PERLU" dan karena korban buru-buru langsung mengatakan "ANJING BABIKAU SABAR DULU AKU BURU-BURU MAU PERGI UNDANGAN, PULANG UNDANGAN NANTI AKU TELEFON KAU DATANG LAGI" dan pada saat itu Terdakwa sebenarnya sudah emosi karena dijanjikan sehabis pulang undangan, Terdakwaupun mengiyakannya dan korban pergi meninggalkan Terdakwa kemudian pergi lalu Terdakwa saat itu menyusun piala yang Terdakwa bawa

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



sehabis ikut kontes di rumah ruko milik korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) tersebut.

-Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib karena Terdakwa sudah dijanjikan dan berharap akan dibayar setelah korban undangan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di indomaret yang buka 24 Jam di Jalan Setia Budi Kota Medan agar sepeda motor Terdakwa tidak hilang dan Terdakwa tidak ketauan jika Terdakwa datang, dimana Terdakwa menunggu disekitaran ruko didekat pajak untuk mengetahui apakah korban sudah pulang atau belum dan mengetahui mobilnya sudah terparkir atau tidak, lalu sekira pukul 23.00 wib saat itu Terdakwa melihat korban sudah pulang ke ruko miliknya, saat itu Terdakwa langsung memanggil korban dari luar karena ruko terkunci dan Terdakwa mengatakan "PAK BUKA PAK BUKAA", yang mana saat itu korban langsung membuka pintu dan kami berjumpa di lantai 1 ruko tersebut, kemudian mengatakan "PAK UDAH ADA DUITNYA PAK", pada saat itu Terdakwa sangat berharap namun jawaban dari korban "KAU DATANG-DATANG LANGSUNG NANYAK DUIT KAN AKU SURUH BICARA MASALAH DUIT BUKAN BAYAR DUIT", dan Terdakwa menjawab sambil emosi "TAPI BAPAK BILANG DATANG MAU BICARA DUIT ITU", lalu korban menjawab "OALAH ANJING BABI KAN DAH BOLAK BALIK KAU DISINI ASAL ANAK ANAK KAU DATANG DISINI JAJANNYA GAPERNA PUTUS POKOKNYA NANTI MASUK DUIT LANGSUNG DIKASIH", dan Terdakwa mengatakan "TOLONGLAH PAK" dan korban menjawab "UDAH PULANG AJA KAU SANA" sambil korban marah dan jalan meninggalkan Terdakwa naik kelantai 2 (dua) rukonya, setelah itu Terdakwa sangat tidak terima karena sudah berharap dan saat itu juga Terdakwa dan korban saling emosi, karena Terdakwa emosi, Terdakwa menyusul naik kelantai 2 (dua) dan melihat korban saat itu didekat guci ada menyimpan samurai karena melihat Terdakwa sudah menyusul dengan emosi, korban memegang samurai tersebut sambil mengatakan "UDAH PULANG KAU ANJING BABI KALAU KAU SAMAKU BELUM ADA APA-APANYA" kemudian Terdakwa sangat emosi dan turun kebawah lalu hendak mencari senjata dan menemukan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang terletak dilantai 1 (satu) didekat kandang ayam setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung naik

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas dengan cepat-cepat menaiki tangga saat itu korban tidak tahu karena arah badannya sudah membelakangi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sekuat tenaga Terdakwa, yang mana saat itu kepala korban langsung pecah dan mengeluarkan darah mengalir sampai ke lantai dan kedinding lantai 2 (dua) ruko tersebut setelah itu korban langsung terjatuh dan tersungkur kearah tempat tidur atau springbed, yang mana darahnya juga mengalir, dan Terdakwa melihat handphone milik korban terletak dimeja dekat tempat tidur lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa langsung turun dan pergi meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengunci ruko tersebut dan keluar dari ruko sekira pukul 23.30 wib yang mana Terdakwa keluar jalan kaki menuju halte yang terletak di Jalan Sunggal Kota Medan dan beristirahat karena Terdakwa kebingungan sampai sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berfikir bagaimana apa yang sudah Terdakwa lakukan dan bagaimana cara memindahkan mayatnya korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai mengambil sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya terparkir di indomaret, lalu sekira pukul 06.30 wib setelah mengambil sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwapun bergegas pulang kerumah yang terletak di Jalan AH Naustoin Gg Rafi Kec Medan Johor Kota Medan, pada saat Terdakwa melintasi Jalan Ngumban Surbakti tepatnya Pasar 8, Terdakwa langsung membuang hp Samsung milik korban dipinggir parit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa berjumpa dengan keluarga Terdakwa dan mengantarkan anak Terdakwa pergi sekolah, setelah itu Terdakwa izin bekerja dibengkel yang terletak di Jalan Merak Kota Medan dan Terdakwa sebentar menyinggahkan ke bengkel melihat kerjaan Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang keruko milik korban, yang mana tujuan Terdakwa untuk membawa dan membungkus serta menghilangkan semua jejak bukti kematian korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm), dimana pada saat Terdakwa datang dan masuk keruko korban yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg Harapan Kota Medan kemudian saat Terdakwa masuk kelantai 2 Terdakwa melihat korban masih diposisi semula tergeletak ditempat tidur miliknya dalam posisi terlungkup dan banyak darah yang

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, dimana Terdakwa berinisiatif mengambil tenda, selimut, alumunium foil dan tali, awalnya membungkus mayat korban menggunakan sprej warna biru dan sprej warna pink dalam keadaan terlungkup, saat itu korban juga menggunakan sarung jadi memudahkan Terdakwa membalutnya lalu Terdakwa menyeretnya turun dari lantai 2 ke lantai 1 secara langsung dan Terdakwa letakkan dilantai 1 dengan dilapisi alumunium foil yang ada diruko milik korban tersebut kemudian Terdakwa balut lagi dengan sarung jok mobil yang ada dilantai 1 dan Terdakwa bungkus lagi dengan tenda warna biru yang Terdakwa dapat dilantai 1 untuk membungkus korban sambil mengikat tali melilit tubuh korban agar tidak kelihatan kemudian saat itu ada mobil korban yaitu 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ yang kuncinya terletak di meja ruko tersebut dan terpakir digarasi disamping ruko milik korban tersebut lalu Terdakwa membawa mayat korban melalui pintu belakang kegarasi dan memasukkan mayat korban ke dalam 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ miliknya setelah mayat korban masuk kedalam mobil tersebut, Terdakwa kembali menuju ruko milik korban untuk membersihkan percikan bercak darah korban yang berceceran dilantai 2 ruko tersebut, saat itu Terdakwa naik kelantai 2 dan mengambil kain pel kemudian membersihkan bercak darah yang berserakan dilantai 2 setelah itu Terdakwa juga membersihkan bercak darah yang berada di dinding, yang mana saat itu Terdakwa melihat ditempat tidur korban banyak bercak darah lalu Terdakwa berinisiatif untuk menurunkan tempat tidur milik korban kelantai 1 yang mana tujuan Terdakwa untuk membersihkannya, setelah itu Terdakwa menyobek tempat tidur tersebut menggunakan pisau yang berada di ruko tersebut dan kain sobekan tempat tidur tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan kedalam mobil dan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter alat yang Terdakwa gunakan untuk dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja di Jalan Merak Kota Medan dan saat itu Terdakwa lanjut bekerja dibengkel Terdakwa sambil memikirkan bagaimana cara agar Terdakwa tidak ketahuan dan memindahkan mayat korban.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menuju ruko milik korban dengan mengendarai sepeda motor, yang

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tujuan Terdakwa untuk memindahkan mayat korban tersebut dan pada saat Terdakwa sampai diruko milik korban tersebut, Terdakwa memarkirkan speda motor didalam ruko lalu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ milik korban dan menunggu agak sedikit malam agar tidak terlalu ramai dan Terdakwa dapat memindahkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) yaitu dengan pergi tujuan kearah Aceh Timur tepatnya daerah Bayen, karena kampung Terdakwa disana, Pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa bergerak menuju kota Aceh dan Terdakwa ada melintasi Jalan Megawati Kota Binjai sekira pukul 19.30 wib dan Terdakwa sempat berhenti kemudian membuang 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter tersebut sambil Terdakwa memindahkan dirigen yang memang sudah ada sejak lama dibagasi untuk mengakali mobil yang radiatornya sudah rusak, dan pada saat itu juga Terdakwa memindahkan jirigen dan mengisi air untuk radiator mobil tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat didaerah Tanjung Pura sekira pukul 22.30 wib mobil yang Terdakwa gunakan milik korban radiatornya panas dan berasap, kemudian Terdakwa berhenti untuk mengisi radiator mobil tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di Kota Bayeun, Terdakwa memutar arah kepala mobil kearah Medan dan memepetkan kearah samping dekat titi bayeun sekira pukul 03.00 wib dan begitu jalanan terlihat sepi, Terdakwa langsung menurunkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) dan langsung mencampakkan mayat korban kesungai Bayeun setelah itu Terdakwa langsung buru-buru pergi menuju Kota Medan, dimana saat itu keadaan 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ radiatornya panas dan harus berhenti diperjalanan pulang, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib pada saat di Jembatan Kuala Simpang saat itu mobil milik korban yang Terdakwa gunakan jebol dan berasap lalu Terdakwa menelfon saksi RAHMAT TIRTA BAYU yang merupakan ipar Terdakwa, yang mana Terdakwa ketahui sedang bekerja proyek membangun di daerah Kuala Simpang, dengan mengatakan "GENG DIMANA MESS KERJAMU", dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab "ADA APA BANG, LEWAT SIMPANG EMPAT ITU BELOK KEKIRI LEWAT GALON, ADA APA RUPANYA BANG" dan Terdakwa kembali menjawab "AMPER PANAS MOBIL KIJANG YANG KAKEK PUNYA BIASA

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPAKEK LAGI NAIK AKU DIKUALA SIMPANG INI” kemudian Terdakwa mendatangi saksi RAHMAT TIRTA BAYU lalu bertemu di messnya dan saat itu Terdakwa berkata “GENG INI TADI SAYA JEMPUT MOBIL KAKEK YANG DIBAWA KEPONAKAN KAKEK KEARAH BIREUN RUPANYA JEBOL RADIATOR NYA SAYA TITIPKAN DULU DISINI SAYA DISURU KAKEK MENJEMPUTNYA AKU SEMALAMAN DARI SIDIKALANG JEMPUT MOBIL POLISI JUGA AKU PAKEKLA DULU MOBILMU” dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab “JANGANLAH INI MOBIL YANG KUPAKE UNTUK KERJA” lalu Terdakwa mengatakan “GAK TEKEJAR NANTI WAKTUKU GENG SOALNYA INI HARI 2 (DUA) MOBIL YANG MAU KELUAR DARI BENGKEL”, dan saksi RAHMAT TIRTA BAYU menjawab “BAWAKLA GENG TAPI TINGGAL AJA MOBIL DISANA” dan Terdakwa menjawab “BESOK MALAM AKU BALEK LAGI BAGUSI MOBIL KIJANG ITU” dan Terdakwa pun menukar mobil dengan mengendarai mobil sedan lancer milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU menuju Kota Medan, lalu pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa balik kerumah dan bertemu dengan saksi TRI SUCI RAHMADANI dan saksi TRI SUCI RAHMADANI mengatakan “KENAPA BAWA MOBIL SI RAHMAT PAK” dan Terdakwa menjawab “SAYA BAWA BARANG KEACEH NAIK MOBIL KAKEK TAPI SAMPAI SANA JEBOL RADIATORNYA JADI SAYA TINGGAL TEMPAT SI RAHMAT” dan saat itu Terdakwa sebentar beristirahat kemudian makan dirumah dan Terdakwa pergi ke bengkel yang terletak di Jalan Merak Kota Medan mengedari mobil milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa dibengkel Mobil sebentar lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali keruko milik korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm), dimana Terdakwa datang untuk memberi makan burung milik korban dan milik Terdakwa, tidak berapa kemudian Terdakwa didatangi oleh anak korban yaitu saksi ANIN DITA SIREGAR yang datang juga ada beberapa pihak kepolisian menanyakan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa korban sudah pergi sejak hari minggu, Terdakwa juga beralasan korban ada mengatakan kepada Terdakwa “Jangan hubungi saya, saya mau pergi”, dan diketahui bahwa dari keterangan saksi ANIN DITA SIREGAR dan juga pihak kepolisian yang datang bahwa korban ditemukan mayatnya di daerah Aceh Timur tepatnya di Langsa, pada saat itu Terdakwa sangat ketakutan namun Terdakwa beralasan Terdakwa masih banyak kerjaan lagi dibengkel kemudian Terdakwa diberi

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk pergi dan Terdakwa pergi meninggalkan ruko milik korban dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja yang terletak di Jalan Merak Kota Medan lalu pada saat dibengkel Terdakwa sudah tidak tenang dan mobil saksi RAHMAT TIRTA BAYU Terdakwa letakkan dibengkel setelah itu Terdakwa bersihkan karena Terdakwa gunakan, dan sekira pukul 15.30 wib saat itu ada anak Terdakwa yang nomor dua yaitu ANGGA dan keluarga Terdakwa yaitu YUDA datang untuk menjemput mobil milik saksi RAHMAT TIRTA BAYU yang Terdakwa gunakan, dimana mereka disuru untuk dibawa pulang karena telah dibersihkan namun saat mobil tersebut dalam keadaan mogok dan Terdakwa meminta tolong sebentar oleh ANGGA dan YUDA untuk melintasi ruko milik korban dengan alasan memberi makan burung, namun Terdakwa saat itu berniat mengecek situasi kembali yang mana pada saat melintas Terdakwa sudah melihat ruko milik korban yang berada di Jalan Gatot Subroto Kota Medan sudah terkunci, dan Terdakwa semakin takut setelah itu Terdakwa minta diturunkan di depan Jalan Gatot Subroto Kota Medan dengan beralasan "UDAH KALIAN DELUAN AJA BAPAK NUNGGU KAKEK" yang mana niat Terdakwa saat itu pergi dan kabur kemudian Terdakwa diturunkan dan berniat pergi meninggalkan Kota Medan menuju amplas dengan menaiki angkot, Pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Amplas, dimana awalnya Terdakwa pura-pura tidak mengetahui sambil Terdakwa menelfoin istri, Terdakwa mengatakan "KAKEK UDAH DITEMUKAN MAYATNYA DI LANGSA, AKU KHILAF AKU PERGI DULU" dan Terdakwa langsung mematikan hp Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bingung mau kemana lalu Terdakwa menaiki angkot dan Terdakwa sampai di Kota Pakam kemudian Terdakwa kembali bingung dan Terdakwa menaiku angkot KUPJ kemudian berhenti di Kota Kisaran karena Terdakwa tidak tau arah, Terdakwa beristirahat di Kota Kisaran selama 1 (satu) malam dari tanggal 17 Januari 2024 sampai tanggal 18 Januari 2024 dan pada tanggal 19 Januari 2024 saat Terdakwa berada di Kota Kisaran sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menaiki BUS PMH dengan tujuan Kota Kerinci, dan berhenti di simpang empat Kerinci. - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib. pada saat Terdakwa sudah sampai di Kota Kerinci Terdakwa berjalan kaki mencari pekerjaan kebengkel-bengkel cat yang Terdakwa temui, dimana akhirnya sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diterima bekerja di Bengkel Kembar Motor yang terletak di Jalan Lintas Sumatra Pangkalan Kerinci

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sebelum Rumah Sakit Efarina dan langsung bekerja, setelah itu pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib karena Terdakwa rindu dengan keluarga, Terdakwa ada mengechat anak Terdakwa menggunakan hp teman kerja Terdakwa yaitu isi chatnya melalui Whatshapp anak Terdakwa yang berisi mengatakan "P, ini BAPAK", dan anak Terdakwa menjawab "BAPAK DIMANA", kemudian Terdakwa menngatakan "PALEMBANG", lalu anak Terdakwa menjawab "JAUH KALI BAPAK DISANA, KENAPA BAPAK DISANA, BAPAK GA SAYANG SAMA KAMI?" dan Terdakwa membalas "BAPAK KERJA" setelah itu anak Terdakwa mengatakan "KAMI UDAH TERIMA ATAS PERBUATAN BAPAK, KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK, BAPAK PULANG AJAYA KEMEDAN BIAR KITA SAMA-SAMA", kemudian Terdakwa menjawab "NANTI BAPAK CARI UWANG DULU BUAT KALIAN SEMUA", dan anak Terdakwa menjawab "BAPAK PULANG AJA IBUK KERJA", Terdakwa menjawab "UDAH YA MBAK" lalu anak Terdakwa mengatakan "BANYAK YANG CARIIN BAPAK, BAPAK SERAHKAN DIRI AJA, KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK", kemudian Terdakwa menjawab "SATU MINGGU LAGI BAPAK TF", anak Terdakwa menjawab "KAMI TERIMA SEMUANYA BAPAK KERJA APA DISANA", dan Terdakwa menjawab "INI NO ORANG", lalu anak Terdakwa mengatakan "ORANG SIAPA??" dan Terdakwa menjawab "UDAH YA MBAK BILANG SAMA IBUK", anak Terdakwa menjawab "KENAPA, PULANG LA PAK, KASIAN IBU, KAMI RINDU SAMA BAPAK, BAPAK SEHAT DISANA? BAPAK GAUSA PULANG2 LAGI KATA IBU KAMI GAK MARAH SAMA BAPAK, BAPAK SEHAT AJAYA DISANA KAMI DISNI JUGA SEHAT", dan Terdakwa menjawab "MBAK RAHASIAN SEMUA YA", kemudian anak Terdakwa membalas "IYA PAK, IBU JUGA UDAH IKLAS YANG PENTING BAPAK SEHAT DISANA" dan Terdakwa menjawab "BAPAK SEHAT KOK", setelah itu anak Terdakwa menjawab "BAPAK BETULAN DIPALEMBANG? BAPAK JANGAN CHAT WA IBUK HP IBU DISADAP", dan Terdakwa menjawab "IYA MBAK", lalu anka Terdakwa kembali mengirim pesan "KAMI SELALU BERDOA SUPAYA BAPAK DILINDUNGI TERUS SAMA ALLAH, BAPAK JANGAN LUPA SHOLAT MINTA AMPUN SAMA ALLAH ATAS PERBUATAN BAPAK", dan Terdakwa menjawab "UDAH YA MBAK, IYA MBAK MINGGU NANTI BAPAK TF", anak Terdakwa mengatakan "BAPAK KERJA APA DISANA YANG HALAL KAN ? KAMI GAK MAU MAKAN UANG HARAM PAK", dan pada saat itu

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan foto seperti dibengkel mobil cat, setelah itu anak Terdakwa membalas "BAPAK BETULAN DIPALEMBANG? BAPAK BETUL HARUS JAUH LUAR KOTA BIAR GADA YANG TAU, BAPAK SEHAT-SEHAT YAH", dan Terdakwa menjawab "DOAKAN BAPAK YA MBAK", anak Terdakwa menjawab "BAPAK JANGAN LUPA SHOLAT BERODA JUGA MINTA AMPUN SAMA ALLAH", dan Terdakwa menjawab "JAGA ADEK YA MBAK, JANGAN SEKALI-SEKALI CHAT HP INI IYA MBAK", anak Terdakwa mengatakan "BAPAK BELI HP BIAR BISA KAMI HUB BAPAK", saat itu Terdakwa mengirimkan foto Handphonenya dan anak Terdakwa menjawab "JANGAN BAPAK IDUPKAN NANTI ORANG TAU BAPAK DIMANA, BELIKAN AJA HP BAPAK PICIT-PICIT BIAR BS TELFON ATAU SMS SAMA AJA KALO HIDUPKAN HP BAPAK BAKAL KETAUAN", dan Terdakwa menjawab "BAPAK BARU HIDUP HP TADI LIAT NO, UDAH MATIKOK UDAH YA MBAK" saat itu percakapan Terdakwa dan anak Terdakwa selesai, setelah itu Terdakwa tidak ada memberi kabar lagi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu Bengkel Kembar Motor saat Terdakwa sedang istirahat, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa petugas kepolisian yang mengenakan pakian preman dan langsung menangkap Terdakwa hingga akhirnya mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diambil keterangan, dimana Terdakwa sampai di Polrestabes Medan Pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib.

- Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No. VER/214/I/2024, tanggal 22 Januari 2024 terhadap pemeriksaan Baharuddin Siregar yang menerangkan menyebabkan kematian korban ditemukan ditepi sungai birem dalam keadaan terbungkus terpal warna hitam.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar sesosok mayat yang dikenal berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh lima sampai tujuh puluh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh centimeter, memakai sarung bergaris-garis berwarna merah dengan panjang selutut, berambut lurus berwarna hitam yang sudah beruban dan mudah dicabut dan berkulit sawo matang, pada pemeriksaan luar dijumpai tiga buah luka terbuka dengan arah sejajar pinggir rata sudut lancip dikepala sebelah kiri bagian atas dan terputusnya daun telinga bagian atas sebelah kiri akibat trauma

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam, dijumpai lekukan pada tulang dahi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada seluruh wajah, dikedua mata sebelah kanan dan kiri, didaun telinga sebelah kanan, dibawah telinga sebelah kiri, didada tengah bagian atas, dibahu belakang tangan sebelah kiri, dilengan atas tangan sebelah kanan, dilengan atas tangan sebelah kiri, dan disiku tangan sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ardamayani Siregar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira pukul 08.45 Wib di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Rantau Selatan Kab. Aceh Timur Kota Aceh;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Baharuddin Siregar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban adalah anak kandung Saksi Korban;
- Bahwa Kronologis Terjadinya Pembunuhan tersebut Adalah Berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 Sekira Pukul 08.45 Wib Di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Rantau Selatan Kab. Aceh Timur Kota Aceh Ditemukan Sesosok Mayat Dengan Jenis Kelamin Laki- Laki, Setelah Itu Saksi Mendapat Telpon Dari Mama Saksi Yaitu Pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, Dan Mengatakan Bahwa Mayat Yang Ditemukan Di Langsa, Kab. Aceh Timur, Adalah Korban Baharuddin Siregar (Alm), Sehingga Saksi Dan Keluarga Bersama – Sama Untuk Berangkat Ke Langsa Dengan Tujuan Memastikan Bahwa Memang Benar Itu Ayah Saksi, Namun Saat Itu Ada Adik Saksi Yaitu Saksi Anindita Siregar Mengecek Ayah Saksi Di Jln. Gatot Subroto Gg. Harapan, Kec. Medan Helvetia Kota Medan Dan Pada Saat Itu Menurut Adik Saksi, Adik Saksi Ada Bertemu Dengan Terdakwa Eprijal Pahlawan Yang Saat Itu Ditanyakan “Mana Bapak, Mana Mobil”, Namun Jawaban Dari Terdakwa

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bapak Keluar Kota Dan Mobil Ada Dikuala Simpang Karena Ada Proyek”, Kemudian Saksi Anindita Siregar Mengatakan Lagi “Gak Mungkin Bapak Ada Proyek, Karena Uda Pensiun”, Kemudian Terdakwa Menjawab “Oh Ia Adik Ipar Ku Yang Ada Proyek Dikuala Simpang”, Setelah Itu Menurut Saksi Anindita Siregar, Terdakwa Ini Gelisah Sekali Jalan Udah Tidak Jelas, Dia Ada Sandal Tapi Pada Saat Keluar Dari Ruko Bapak Saksi Dia Tidak Pakai Sandal Dan Injak – Injak Jalan Yang Ada Becehnya, Lalu Banyak Teman- Teman Bapak Katanya Yang Datang, Dan Saat Itu Juga Diruko Sudah Penuh Dengan Keluarga Dan Teman- Teman Korban Baharuddin Siregar (Alm), Saat Naik Ke Lantai Dua Saksi Anindita Siregar Ber cerita, Terdakwa Ada Mengatakan “Tempat Tidur Ada Dibawah Bu”, Kemudian Saksi Anin Dita Siregar Bertanya Lagi “Loh Kok Bisa Kan Ada Dilantai Dua”, Dan Terdakwa Menjawab Lagi “Mungkin Uda Dipindahkan Bu”, Sejak Saat Itu Saksi Anin Dita Siregar Mencurigai Yang Membunuh Ayah Kami Adalah Eprijal Pahlawan Als Izal;

- Bahwa setelah Saksi Tiba Di Langsa Kab. Aceh Timur Kota Aceh Dan Bertemu Dengan Kasat Reskrim Aceh Timur, Memang Yang Ditemukan Itu Adalah Korban Baharuddin Siregar (Alm) Kemudian Pada Tanggal 18 Januari 2024 Saksi Anin Dita Siregar Mendapat Kabar Dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan, Bahwa Ayah Saksi Dibunuh Di Ruko Milik Ayah Saksi, Sehingga Pada Saat Itu Kepolisian Polrestabes Medan Mengolah Tkp Dan Benar Ayah Saksi Dibunuh Dengan Kejadian Tersebut Sehingga Saksi Melaporkan Kejadian Itu Di Polres Langsa Pada Tanggal 20 Januari 2024, Setelah Itu Pada Tanggal 30 Januari 2024 Kami Sekeluarga Mendapat Kabar Dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan Bahwa Terdakwa Yang Membunuh Ayah Saksi Telah Tertangkap Dan Segera Diproses Hukum, Dan Dari Kabar Pihak Polisi Bahwa Terdakwa Eprijal Pahlawan Yang Bekerja Dengan Ayah Saksi Sebagai Memberi Makan Burung Milik Ayah Saksi, Dan Ayah Saksi Dibunuh Pada Tanggal 14 Januari 2024 Di Ruko Milik Ayah Saksi Yang Beralamat Jln. Gatot Subroto, Gg Harapan, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa Bekerja Di Rumah Saksi Korban (Alm) Sudah Sekitar 2 (Dua) Bulan, Dan Awal Bulan Desember 2023, Terdakwa Mulai Bekerja Di Ruko Milik Ayah Saksi Dan Saat Itu Terdakwa Mendapat Gaji Langsung Dari Ayah Saksi Sebesar Rp. 2. 000. 000.- Dan Dari Cerita Ayah Saksi, Setelah Terdaikwqa Bekerja, Bahwa Anak-Anak Dari Terdakwa

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Sering Mendapat Duit Dari Ayah Saksi Dan Sering Kali Ayah Saksi Membantu Perekonomian Terdakwa;

- Bahwa Hal Yang Tidak Mungkin Ayah Saksi Lakukan Yang Menjadi Korban Pembunuhan Ini Mempunyai Hutang Kepada Terdakwa Sementara Ayah Saksi Adalah Bos Atau Majikan Yang Menggaji Terdakwa, Dan Sampai Ayah Saksi Ditemukan Menjadi Mayat Di Langa, Kami Anak-Anak Nya Masih Dibiayai Oleh Ayah Saksi (Saksi Korban), Dan Tiap Bulan Walau Kami Anak-Anak Nya Sudah Nikah Tetap Ayah Saksi Sering Kali Dan Bahkan Tiap Bulannya Kalau Datang Menemui Ayah Saksi Pasti Kami Diberi Uang Cash. Dan Untuk Adik Saksi Yang Bernama Anin Dita Siregar Pernah Ujian Cpns Pada Tanggal 13 November 2023 Pada Saat Adik Saksi Habis Ujian, Ayah Saksi Menyuruh Adik Saksi Datang Menemuinya Dan Saat Ketemu Ayah Memberi Uang Ke Adik Saksi Sebesar Rp. 1.000.000.-. Dan Abang Saksi Pun Yang Bernama Ardiansyah Putera, Walau Sudah Bekerja Di Kantor Ayah Saksi Di Erxport Impor/ Expedisi Peti Kemas, Abang Saksi Itu Juga Sering Mendapatuang Dari Ayah Saksi. Jadi Walaupun Kami Anak-Anak Daeri Ayah Saksi Sudah Bekerja, Kami Sering Sekali Mendapat Uang Dari Ayah Saksi;

- Bahwa Saksi Mengenali 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Kapsul Nopol Bk 1153 Dz Tersebut Yang Merupakan Punya Kantor Tempat Ayah Saksi Bekerja Dan Digunakan Untuk Ayah Saksi, Namun Karena Ayah Saksi Mempekerjakan Terdakwa Sehingga Mobil Tersebut Sering Dibawa Dan Digunakan Oleh Terdakwa Untuk Bekerja Dan Membantu Ayah Saksi;

- Bahwa Posisi Terakhir Mobil Tersebut Berada Di Tangan Teman Nya Yang Bernama Rahmat Tirta Bayu Di Kuala Simpang Aceh Timur;

- Bahwa Setahu Saksi Mobil Tersebut Dibawa Oleh Terdakwa Dari Medan Menuju Kuala Simpang Aceh Timur Dalam Keadaan Baik Dan Tidak Mogok. Kemudian Disimpan Kepada Teman Nya Yang Bernama Rahmat Tirta Bayu Yangertujuan Menyembunyikan Mobil Tersebut Agar Tidak Diketahui Oleh Orang Banyak Dan Agar Tidak Tercium Oleh Pihak Kepolisian Agar Kasus Pembunuhan Terhadap Ayah Saksi Yang Menjadi Korban Tidak Terungkap;

- Bahwa Saat Itu Mobil Tersebut Masih Dalam Kondisi Baik Dan Mesin Nya Bagus Karena Ayah Saksi Hanya Sese kali Memakai Mobil Tersebut Untuk Jalan-Jalan Dan Berlomba Kontes Burung, Dan Ayah Saksi Juga Memiliki Beberapa Mobil Tua Sehingga Malas Untuk Bawa Mobil

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Sehingga Mobil Tersebut Diberikan Kepada Penjaga Burungnya Untuk Bepergian Misalnya Ada Kontes Burung Dan Memberi Makan Burung;

- Bahwa Menurut Saksi, Saksi Rahmat Tirta Bayu Ada Mendapat Keuntungan Dari Hasil Kejahatan Tersebut Karena Terdakwa Bekerja Di Bengkel Dan Tahu Menahu Tentang Mobil Tersebut, Sehingga Menurut Saksi, Terdakwa Ini Sengaja Memberikan Dan Menitipkan Mobil Tersebut Kepada Saksi Rahmat Tirta Bayu Untuk Disembunyikan Agar Tidak Diketahui Orang Dan Juga Dari Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Tidak Tahu Bagaiman Cara Terdakwa Melakukan Pembunuhan Tersebut, Namun Dari Pengamatan Saksi, Ayah Itu Dibunuh Dengan Keji Dan Kami Yakin Pembunuhan Ayah Kami Ini Direncanakan Dan Pasti Lebih Dari Dua Orang Pelak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Pramadi Als Jurek, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diperiksa Saat Ini Sehubungan Dengan Terjadinya Pembunuhan;

- Bahwa Pembunuhan Tersebut Terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 Sekira Pukul 08.45 Wib Di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Rantau Selatan Kab. Aceh Timur Kota Aceh;

- Bahwa Pelaku Dari Tindak Pidana Pembunuhan Tersebut Adalah Seorang Laki-Laki Yang Bernama Eprijal Pahlawan Als Izal;

- Bahwa Saksi Sudah Lama Kenal Dengan Saksi Korban Karena Kami Bertetangga Dan Antara Saksi Dengan Saksi Korban Sangat Akrab Karena Saksi Sudah Di Anggap Anak Angkat Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Tidak Tahu Berapa Lama Terdakwa Bekerja Dengan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Mengenali 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Kapsul Nopol Bk 1153 Dz Tersebut, Dimana Mobil Tersebut Yang Sering Dipake Terdawa Pulang Ke Rumah Dan Pemilik Dari Mobil Tersebut Adalah Saksi Korban (Alm);

- Bahwa Terakhir Kali Saksi Bertemu Dengan Saksi Korban Yaitu Pada Tanggal 14 Januari 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib, Saat Itu Saksi Korban Baru Pulang Dari Pesta Kemudian Saksi Berpapasan Dengan Saksi Korban Dan Saat Itu Saksi Bertanya Kepada Saksi Korban "Darimana

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak” Kemudian Saksi Korban Menjawab “Dari Pesta Di Medan Fair”, Setelah Itu Saksi Langsung Melihat Saksi Korban Masuk Ke Ruko Saksi Korban Yang Berada Di Pinggir Jalan Raya, Setelah Itu Saksi Korban Memasukan Mobil Yang Dibawa Oleh Saksi Korban Ke Garasi Milik Saksi Korban, Setelah Itu Saksi Korban Pun Mengunci Dan Jalan Kaki Menuju Ruko Saksi Korban Juga Di Gg. Harapan Setelah Itu Saksi Pun Langsung Jalan Kaki Karena Saksi Jaga Malam. Namun Setelah Kejadian Itu, Saksi Tidak Lagi Melihat Saksi Korban, Yang Biasa Nya Pagi-Pagi Mengeluarkan Burung-Burung Dan Memberi Makan Sampai Dengan Tanggal 17 Januari 2024, Saksi Tidak Meli Saksi Korban Lagi Memberi Makan Burung Di Pagi Hari Tidak Seperti Biasanya. Kemudian Pada Tanggal 18 Januari 2024, Saat Polisi Mengolah Tkp, Ternyata Saksi Korban Dibunuh Dan Mayatnya Dibuang Ke Sungai;

- Bahwa Saksi Tidak Tahu Permasalahan Antara Terdakwa Dengan Saksi Korban, Namun Pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024, Sekitar Pukul 08.00 Wib, Istri Saksi Membangunkan Dan Mengtakkan “Mas Bangun-Bangun Bapak Itu (Saksi Korban) Ada Marah-Marah Sama Anggotanya Yang Beri Makan Burung. Setelah Itu Saksi Pun Bangun Dan Melihat Saksi Korban Marah Kepada Terdakwa, Dan Sat Itu Saksi Mendengar Bapak Mengatakan “Kau Buat Burungku Mati, Sekarang Balikkan Mobil Itu”. Setelah Itu Saksi Melihat Saksi Korban Pergi Untuk Sholat Jumat Sekitar Pukul 11.00 Wib, Dan Saat Itu Pun Karena Saksi Mau Jaga Malam Sehingga Saksi Balik Kembali Tidur;

- Bahwa Saksi Mendapat Kabar Bahwa Saksi Korban Sudah Ditemukan Dari Anak Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Tidak Tahu Apakah Saksi Korban Dengan Terdakwa Ada Masalah Atau Tidak, Namun Teman Saksi Korban Yang Bernama Rahmat Yang Mengetahui Bahwa Saksi Korban Punya Masalah Dengan Terdakwa Dan Saksi Dapat Kabar Dari Sdr Rahmat, Bahwa Saksi Korban Sudah Ganti Kunci Gembok Ruko Dan Terdakwa Tidak Lagi Datang Untuk Membantu Saksi Korban Untuk Memberi Makan Burung;

- Bahwa Alasan Terdakwa Membunuh Saksi Korban Karena Saksi Korban Mempunyai Hutang Kepada Terdakwa;

- Bahwa Itu Adalah Merupakan Hal Yang Mustahil, Karena Saksi Korban Merupakan Orang Yang Royal Kepada Semua Orang, Saksi Saja Yang Tinggal Bersebelahan Dengan Saksi Korban Sudah Dianggap Anak Angkat, Dan Saksi Korban Sering Memberi Uang Kepada Saksi Dan

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Istri Saksi Untuk Membantu Saksi Untuk Memenuhi Kebutuhan Saksi Di Dapur, Dan Saksi Korban Juga Mempunyai Aset Banyak, Yakni Burung-Burung Yang Ada Di Ruko Adalah Milik Saksi Korban Dan Jumlahnya Pun Banyak Dan Burung-Burung Milik Saksi Korban Dan Jumlahnya Pun Banyak. Burung-Burung Milik Saksi Korban Adalah Burung Yang Dikonteskan Dan Sering Sekali Saksi Menengar Burung Milik Saksi Korban Mendapat Juara Dan Mendapatkan Uang. Kemudian Terdakwa Juga Mempunyai Mobil Mewah Yani Molih Jenis Crown, Jadi Menurut Saksi Untuk Hutang Kepada Terdakwa Adalah Hal Yang Tidak Masuk Akal;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Rahmat Tirta Bayu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diperiksa Saat Ini Sehubungan Dengan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 Sekira Pukul 08.45 Wib Di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Rantau Selatan Kab. Aceh Timur Kota Aceh;
- Bahwa Pelaku Dari Tindak Pidana Pembunuhan Tersebut Adalah Seorang Laki-Laki Yang Bernama Eprijal Pahlawan Als Izal;
- Bahwa Kronologis Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Tersebut Adalah Berawal Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 Sekitar Pukul 05.30 Wib, Saat Saksi Berada Di Mes Yang Terletak Di Jln. Desa Ranto Bukit Tempurung Kec. Aceh Tamiyang Karena Saat Itu Saksi Bekerja Dengan Tim Erection Girder Dalam Proyek Jembatan, Kemudian Terdakwa Eprijal Pahlwan Als Izal Menghubungi Saksi Melalui Aplikasi Whats Up Dengan Mengatakan Kepada Saksi "Mes Kalian Dimana Geng", Lalu Saksi Menjawab "Arah Ke Rantau", Setelah Itu Putus Kontak, Kurang Lebih Beberapa Menit Terdakwa Menghubungi Saksi Kembali Dan Mengatakan "Saksi Sudah Sampe Di Simpang Empat Yang Mau Ke Arah Medan", Kemudian Saksi Meminta Agar Dihubungin Dengan Vidio Call Dan Mengatakan "Siapa Tahu Aku Tahu Tempatnya", Saksi Megatakan "Oh Ia Simpang Nya Benar, Nanti Lewat Spbu Ada Perumahan Sebelah Kiri Jalan, Aku Nunggu Disitu", Setelah Itu Saksi Dan Terdakwa Pun Bertemu Dan Kemudian Kami Masuk Ke Mes Saksi, Setelah Di Mes Saksi, Saksi Bertanya Kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Geng", Kemudian Terdakwa Menjawab "Saksi Dari Lewat Kota Langsa",

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Saksi Bertanya “Ngapain Kau Kesana”, Dan Terdakwa Menjawab “Inilah Ambil Mobil Kijang Ini”, Saksi Tanya Lagi “Kenapa Mobil Kijang Nya”, Dan Terdakwa Mengatakan “Inilah Mobil Kijang Nya Dipake Sepupu Kakek Itu Rusak Disana Lewat Kota Langsa, Trus Kakek Itu Suruh Saksi Untuk Menjemput Mobil Itu Disana”, Saksi Bertanya Lagi “Emangnya Kau Tahu Alamatnya”, Dan Terdakwa Menjawab “Uda Dikasi Tahu Sama Kakek Itu”, Kemudian Saksi Menanyakan “Apa Yang Rusak Mobil Itu” Lalu Terdakwa Menjawab “Radiatornya Rusak, Amper Panasnya Jadi Naik, Makanya Kutaruh Jiregen Yang Berisi Air Di Dalam Kap Mobil”, Setelah Itu Terdakwa Mengatakan Kepada Saksi “Saksi Belum Ada Tidur Dari Semalam”, Kemudian Saksi Tanyakan “Kenapa Memangnya” Dan Terdakwa Menjawab “Semalam Aku Dari Sidikalang Jemput Mobil Polisi Yang Mogok Juga”, Setelah Itu Terdakwa Mengatkan Kepada Saksi “Aku Pake Lah Mobil Mu Untuk Pulang Ke Medan”, Lalu Saksi Menjawab “Jangan Lah Mobil Ini Kupake Kerja, Pulang Pergi Medan”, Dan Karena Terdakwa Tetap Ngotot Akhirnya Mobil Saksi Pun Dipakai Oleh Terdakwa Untuk Pergi Ke Medan, Dan Mobil Kijang Kapsul Bk 1153 Dz Yang Sebelumnya Dibawa Oleh Terdakwa Ditinggal Di Mes Saksi, Setelah Itu Saksi Menelpon Istri Saksi Yaitu Saksi Noviyanti Dan Mengatakan “Kalo Eprizal Als Periok Bawa Mobil, Nanti Langsung Minta Kunci Mobilnya”, Sekira Pukul 09.00 Wib Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024, Saksi Noviyanti Menelpon Saksi Dan Mengatakan “Eprizal Uda Pulang Kerumah”, Kemudian Saksi Mengatakan “Ambil Lah Kunci Mobilnya Supaya Jangan Dipake Lagi”, Keesokan Harinya Tanggal 17 Januari 2024 Sekitar Pukul 07.30 Wib, Saksi Noviyanti Menelpon Dan Mengatakan Kepada Saksi “Mobil Dibawa Periok (Eprizal) Lagi Tadi Pagi Jam 06.00 Wib, Lalu Saksi Tanya Lagi “Dibawa Kemana” Kemudian Saksi Noviyanti Menjawab “Mau Kasi Makan Dan Mandiin Burung Sambil Pergi Kerja Ke Bengkel”, Setelah Itu Saksi Meminta Tolong Kepada Yuda Dan Angga Untuk Pergi Ke Bengkel Mengambil Mobil, Ternyata Mobil Saksi Itu Mogok Dan Kemudian Terdakwa Meminta Tolong Agar Diantarkan Ke Daerah Tomang Daerah Gatot Subroto, Setelah Itu Karena Gak Ada Kontak Lagi Sehingga Saksi Hubungi Yuda Agar Menjemput Saksi Di Tamiyang Tempat Kerja Saksi Pada Tanggal 18 Januari 2024 Kemudian Saksi Pun Di Jemput Oleh Yuda Dan Fadil Memakai Mobil Milik Saudara Saksi, Sesampainya Di Medan Dirumah Saksi, Saksi Tanya Ke Saudara Saksi “Om Rizal Nya Dimana”, Lalu Dijawab “Gak Tahu,

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuman Saat Itu Saksi Diminta Eprizal Agar Diantar Di Tomang Jln Gatot Subroto”, Setelah Itu Keesokan Harinya Kamis Pada Tanggal 19 Januari 2024 Saksi Bersama Dengan Yuda, Angga Dan Fadil Pergi Ke Bengkel Cat Yang Terletak Di Jalan Merak Kota Medan Untuk Mengambil Mobil Saksi Yang Ditaruh Dibengkel Itu Dan Juga Istri Dari Terdakwa Meminta Agar Membawa Burung, Karena Mobil Saksi Sudah Hidup Sehingga Saksi Pun Pulang Sendiri, Dan Mobilnya Yuda Bersama Dengan Anaknyanya Terdakwa Pulang Dan Membawa Burung Dengan Sangkarnya Pada Tanggal 20 Januari 2024 Saksi Pun Pergi Ketempat Saksi Bekerja Di Jln. Desa Ranto Bukit Tempurung, Kec. Aceh Tamiyang Dengan Mobil Saksi Dan Pada Malam Harinya Sekitar Pukul 20.00 Wib, Saksi Mendapat Telpon Dari Istri Saksi Dan Mengatakan Kepada Saksi “Pak, Kakek Itu Meninggal”, Kemudian Saksi Tanya Lagi “Kakek Siapa”, Lalu Saksi Noviyanti Menjawab “Ituloh Tempat Eprizal Bekerja Jaga Burung”, Dan Saksi Bertanya “Darimana Kalian Tahu, Itulah Ada Ditemukan Mayat Dilangsa Kata Istri Eprizal”, Lalu Saksi Noviyanti Menjelaskan Lagi “Bahwa Eprizal Sudah Mengakui Ke Istrinya Bahwa Dia Yang Berbuat Dan Dia Kilaf”, Setelah Itu Saksi Membuka Berita Di Tribun Langsa Melalui Hp Saksi, Dan Saat Itu Saksi Kaget “Lho Betul Ternyata Ada Mayat Ditemukan Di Sungai Bayeun”, Dan Saksi Berpikir “Berarti Apa Mobil Kijang Ini Yang Dipakai Eprizal Membuang Mayat Ke Sungai Itu”, Sejak Saat Itu Saksi Kebingungan, Karena Saat Itu Anak Saksi Juga Sakit Setelah Itu Saksi Menghubungi Istri Saksi Dirumah Untuk Menyampaikan Kepada Istrinya Eprizal, Kalau Ada Yang Nanya Bilangkan “Mobil Kijang Yang Biasa Dipakai Eprizal Ada Di Mes Saksi”, Dan Pada Tanggal 22 Januari 2024 Saksi Balik Ke Medan Ke Rumah Saksi, Dan Saat Dirumah, Istri Eprizal Sudah Dirumah Saksi, Dan Saksi Menanyakan Kepada Istri Eprizal “Emang Benar Eprizal Yang Membunuh Kakek Itu (Alm. Baharudin Siregar) Kemudian Istri Eprizal Mengatakan “Ia Dia Sudah Mengakui Bahwa Dia (Eprizal) Yang Berbuat Dan Dia Kilaf;

- Bahwa Karena Pengakuan Terdakwa Mobil Itu Rusak, Dan Saat Itu Saksi Memang Melihat Kap Mobil Terbuka Dan Ada Jerigen 35 Liter Yang Berisi Air Yang Diletakkan Dalam Ruang Mesin Dan Saat Itu Juga Kunci Mobil Tersebut Diberikan Kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Maksud Dan Tujuan Terdakwa Menyimpan Dan Menyembunyikan Mobil Tersebut Di Tempat Atau Mes Tempat Saudara Bekerja;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak Ada Janji Yang Diberikan Oleh Terdakwa Kepada Saksi;
- Bahwa Menurut Cerita Yang Saksi Dengar, Bahwa Terdakwa Membunuh Saksi Korban Dengan Menggunakan Satu Batang Broti Kayu;
- Bahwa Hubungan Saksi Dengan Saksi Korban Tidak Ada Dan Saksi Pun Tidak Mengenal Saksi Korban, Sementara Antara Istri Terdakwa Dan Istri Saksi Adalah Kakak Kandung;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Anin Dita Siregar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diperiksa Saat Ini Sehubungan Dengan Terjadinya Pembunuhan yang terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 Sekira Pukul 08.45 Wib Di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Rantau Selatan Kab. Aceh Timur Kota Aceh;
- Bahwa Pelaku Dari Tindak Pidana Pembunuhan Tersebut Adalah Seorang Laki-Laki Yang Bernama Eprijal Pahlawan Als Izal;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kejadian Tersebut Berawal Pada Tanggal 17 Januari 2024 Jam 10.45 : Saksi Dapat Telpn Dari Kakak Saksi An. Saksi Ardamayani Siregar Bahwasannya Ada Penemuan Mayat Dilangsa Teridentifikasi Bahwasannya Itu Abah Saksi Yaitu Korban Baharuddin Siregar (Alm), Lalu Saksi Mencoba Tenang Dan Menghubungi Ponsel Abah Saksi Tapi Sudah Tidak Bisa Dihubungin, Kemudian Saksi Coba Menghubungin Beberapa Teman Abah Saksi (Tante Rita, Om Ananda Dan Om Gaol), Saksi Memberitahukan Kalau Saksi Dapat Berita Abah Sudah Meninggal Dan Ditemukan Di Langsa, Tapi Mereka Menyuruh Saksi Tenang Dan Coba Dichek Kembali Dari Nomor Telpn Yang Menghubungin Mama Saksi, Apakah Itu Penipuan Atau Tidak, Sekira Pukul 11.00 Wib : Kakak Saksi Menelpon Saksi Lagi, Dan Memastikan Itu Memang Benar Abah Dan Kakak Saksi Mau Langsung Ke Langsa Untuk Melihat Kondisi Jenazah Abah Saksi Tidak Lama Dari Situ, Saksi Telpn Suami Saksi, Lalu Suami Bilang Tunggu Saja Dikantor, Nanti Dijemput, Jangan Bawa Kendaraan Sendiri Dan Sekira Pukul 12.00 Wib Suami Saksi Sampai Dikantor, Tapi Saksi Masih Tidak Percaya, Dari Situ Saksi Meminta Kesuami Saksi, Tolong Keruko Abah Dulu, Mana Tahu Abah Tidur Dan Semua Ini Bohong, Kemudian Jam 12.45 Wib Saksi Sampai Ke Ruko Abah Saksi, Begitu Saksi Jalan Di Gang Harapan Didepan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Ruko Abah Saksi, Saksi Melihat Laki-Laki Memakai Baju Merah Dan Celana Pendek Keluar Dari Ruko, Lalu Saksi Langsung Lari;

- Bahwa Pada Tanggal 18 Januari 2024 Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi Ikut Di Mobil Polisi Langsa Menuju Polrestabes Medan, Tidak Lama Kemudian Dari Polrestabes Saksi Dan Polisi Langsa Menuju Ruko Abah Untuk Datang Ke Tkp, Lalu Ruko Abah Rame Polisi, Dan Saksi Tidak Fokus Lagi, Sehingga Saksi Hanya Duduk Di Depan Ruko Milik Korban Sampai Olah Tkp Selesai, Kemudian Saksi Bersama Dengan Keluarga Pun Menuju Ke Polsek Helvet, Lalu Saksi Dan Suami Diminta Keterangan Sampai Pukul 18.00 Wib Dan Waktu Saksi Dimintain Keterangan, Saksi Mendengar Terdakwa Sudah Kabur, Disitu Hati Saksi Semakin Sakit, Kenapa Sewaktu Saksi Curiga Dan Menyampaikan Terdakwa Tolong Diamankan, Tapi 1 (Satu) Orang Pun Tidak Ada Yang Percaya;

- Bahwa Terdakwa Bekerja Di Rumah/ Ruko Milik Saksi Korban Sudah Sekitar 2 (Dua) Bulan Dan Awal Bulan Desember 2023 Terdakwa Mulai Bekerja Di Ruko Milik Ayah Saksi Dan Saat Itu Terdakwa Mendapat Gaji Langsung Dari Ayah Saksi Sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) Setelah Terdakwa Bekerja Bahkan Anak-Anak Terdakwa Sering Mendapat Duit Dari Ayah Saksi Dan Sering Kali Ayah Saksi Membantu Perekonomian Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Saat Bekerja Di Tempat Ayah Saksi Adalah Untuk Memberi Makan Burung;

- Bahwa Hal Yang Tidak Mungkin Ayah Saksi Lakukan Yang Menjadi Korban Pembunuhan Ini Mempunyai Hutang Kepada Terdakwa Sementara Ayah Saksi Adalah Bos Atau Majikan Yang Menggaji Terdakwa, Dan Sampai Ayah Saksi Ditemukan Menjadi Mayat Di Langsa, Kami Anak-Anak Nya Masih Dibiayai Oleh Ayah Saksi (Saksi Korban), Dan Tiap Bulan Walau Kami Anak-Anak Nya Sudah Nikah Tetap Ayah Saksi Sering Kali Dan Bahkan Tiap Bulannya Kalau Datang Menemui Ayah Saksi Pasti Kami Diberi Uang Cash. Dan Untuk Adik Saksi Yang Bernama Anin Dita Siregar Pernah Ujian Cpns Pada Tanggal 13 November 2023 Pada Saat Adik Saksi Habis Ujian, Ayah Saksi Menyuruh Adik Saksi Datang Menemuinya Dan Saat Ketemu Ayah Memberi Uang Ke Adik Saksi Sebesar Rp. 1.000.000.-. Dan Abang Saksi Pun Yang Bernama Ardiansyah Putera, Walau Sudah Bekerja Di Kantor Ayah Saksi Di Erxport Impor/ Expedisi Peti Kemas, Abang Saksi Itu Juga

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Sering Mendapatuang Dari Ayah Saksi. Jadi Walaupun Kami Anak-Anak Daeri Ayah Saksi Sudah Bekerja, Kami Sering Sekali Mendapat Uang Dari Ayah Saksi;

- Bahwa Saksi Mengenali 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Kapsul Nopol Bk 1153 Dz Tersebut Yang Merupakan Punya Kantor Tempat Ayah Saksi Bekerja Dan Digunakan Untuk Ayah Saksi, Namun Karena Ayah Saksi Mempekerjakan Terdakwa Sehingga Mobil Tersebut Sering Dibawa Dan Digunakan Oleh Terdakwa Untuk Bekerja Dan Membantu Ayah Saksi;

- Bahwa Posisi Terakhir Mobil Tersebut Berada Di Tangan Teman Nya Yang Bernama Rahmat Tirta Bayu Di Kuala Simpang Aceh Timur;

- Bahwa Setahu Saksi Mobil Tersebut Dibawa Oleh Terdakwa Dari Medan Menuju Kuala Simpang Aceh Timur Dalam Keadaan Baik Dan Tidak Mogok. Kemudian Disimpan Kepada Teman Nya Yang Bernama Rahmat Tirta Bayu Yangertujuan Menyembunyikan Mobil Tersebut Agar Tidak Diketahui Oleh Orang Banyak Dan Agar Tidak Tercium Oleh Pihak Kepolisian Agar Kasus Pembunuhan Terhadap Ayah Saksi Yang Menjadi Korban Tidak Terungkap;

- Bahwa Saat Itu Mobil Tersebut Masih Dalam Kondisi Baik Dan Mesin Nya Bagus Karena Ayah Saksi Hanya Sese kali Memakai Mobil Tersebut Untuk Jalan-Jalan Dan Berlomba Kontes Burung, Dan Ayah Saksi Juga Memiliki Beberapa Mobil Tua Sehingga Malas Untuk Bawa Mobil Tersebut Sehingga Mobil Tersebut Diberikan Kepada Penjaga Burungnya Untuk Bepergian Misalnya Ada Kontes Burung Dan Memberi Makan Burung;

- Bahwa Saksi Tidak Tahu Bagaimana Cara Terdakwa Melakukan Pembunuhan Tersebut, Namun Dari Pengamatan Saksi, Ayah Itu Dibunuh Dengan Keji Dan Kami Yakin Pembunuhan Ayah Kami Ini Direncanakan Dan Pasti Lebih Dari Dua Orang Pelaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi Noviyanti, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diperiksa Saat Ini Sehubungan Dengan Terjadinya Pembunuhan yang terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 Sekira Pukul 08.45 Wib Di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Rantau Selatan Kab. Aceh Timur Kota Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku Dari Tindak Pidana Pembunuhan Tersebut Adalah Seorang Laki-Laki Yang Bernama Eprijal Pahlawan Als Izal;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kejadian Pembunuhan Tersebut Berawal Ketika Saksi Tahu Didalam Berita Ada Penemuan Mayat Pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 08.45 Wib, Di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Ranatu Selatan Kab. Aceh Timur. Kemudian Pada Tanggal 30 Januari 2024, Saksi Mendengar Kabar Dari Keluarga Korban Bahwa Pelaku Pembunuhan Sudah Ditangkap Oleh Polisi Dan Pelaku Mengakui Bahwa Pada Tanggal 14 Januari 2024 Pelaku Membunuh Korban Di Ruko Milik Korban Sendiri;
- Bahwa Saksi Kenal Dengan Korban Sudah Lama Karena Kami Bertetangga Dan Antara Saksi Dengan Korban Sangat Akrab Dan Suami Saksi Sudah Dianggap Anak Angkat;
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Sudah Berapa Lama Terdakwa Bekerja Di Rumah Korban;
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Apa Permasalahan Antara Terdakwa Dengan Korban, Namun Pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 Sekitar Pukul 08.00 Wib, Korban Marah- Marah Kepada Terdakwa, Setelah Itu Saksi Membangunkan Suami Saksi Dan Saat Itu Saksi Dan Suami Saksi Mendengar Korban Mengatakan "Kau Buat Burung Ku Mati Sekarang Balik Kan Mobil Itu", Kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 Sekitar Pukul 11.00 Wib, Pada Saat Saksi Berada Dilantai Dua Tempat Saksi Dan Suami Saksi Tinggal, Saksi Mendengar Bunyi Sekop Jatuh Sehingga Saksi Turun Dari Lantai Dua Dan Saat Saksi Masih Ditangga Lantai Satu, Terdakwa Memaksa Masuk Kedalam Rumah Saksi Karena Pintu Rumah Kami Tidak Ada Lantai Dan Juga Tidak Pakai Gembok Hanya Pintu Yang Diganjal Dengan Sekop, Sehingga Pada Saat Terdakwa Mendorong / Membuka Paksa Pintu Tersebut Saksi Langsung Mengatakan "Ngapain Bang" Lalu Terdakwa Menjawab "Gak Ada, Saksi Pikir Gak Ada Orang", Setelah Itu Terdakwa Pun Langsung Lari;
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Alasan Terdakwa Masuk Kerumah Saksi, Namun Terdakwa Masuk Kerumah Karena Lantai Paling Atas Dari Rumah Saksi Itu Bisa Masuk Kedalam Ruko Milik Korban Dengan Cara Melompat Karena Jaraknya Pendek Sekali. Dan Setahu Saksi Terdakwa Ini Sudah Dipecat Bapak Sehingga Kunci Gembok Pagar Di Ruko Milik Korban Sudah Diganti Korban Sehingga Terdakwa Tidak Lagi Bisa Masuk

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalam Dan Dari Situ Lah Saksi Berfikir Bahwa Terdakwa Ada Niat Jahat Kepada Korban;

- Bahwa Maksud Dan Tujuan Terdakwa Melakukan Pembunuhan Tersebut Karena Korban Mempunyai Hutang Kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Merupakan Orang Yang Royal Kepada Semua Orang, Suami Saksi Saja Yang Tinggal Bersebelahan Dengan Saksi Korban Sudah Dianggap Anak Angkat, Dan Saksi Korban Sering Memberi Uang Kepada Saksi Dan Juga Suami Saksi Untuk Membantu Saksi Untuk Memenuhi Kebutuhan Saksi Di Dapur, Dan Saksi Korban Juga Mempunyai Aset Banyak, Yakni Burung-Burung Yang Ada Di Ruko Adalah Milik Saksi Korban Dan Jumlahnya Pun Banyak Dan Burung-Burung Milik Saksi Korban Dan Jumlahnya Pun Banyak. Burung-Burung Milik Saksi Korban Adalah Burung Yang Dikonteskan Dan Sering Sekali Saksi Menengar Burung Milik Saksi Korban Mendapat Juara Dan Mendapatkan Uang. Kemudian Terdakwa Juga Mempunyai Mobil Mewah Yani Molih Jenis Crown, Jadi Menurut Saksi Untuk Hutang Kepada Terdakwa Adalah Hal Yang Tidak Masuk Akal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira pukul 08.45 Wib di Sungai Bayeun Dusun Hijrah Desa Kec. Rantau Selatan Kab. Aceh Timur Kota Aceh;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara mengambil sebuah broti kayu jenis damar dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter di lantai 1 ruko milik korban dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua lewat tangga dan saat itu korban dalam posisi membelakangi Terdakwa dengan jarak 1,5 Meter, setelah itu Terdakwa memegang broti tersebut dengan kedua tangan kemudian Terdakwa mengangkat broti kayu tersebut dan kemudian Terdakwa mengayunkan broti kayu tersebut yang mana salah satu ujungnya mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban, setelah itu korban langsung tersungkur diatas kasur dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak tahu korban masih bernafas atau tidak karena Terdakwa panik setelah Terdakwa

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dan Terdakwa langsung turun ke lantai bawah ruko milik korban, dan Terdakwa langsung mengunci ruko milik korban dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena pada bulan pertama Terdakwa bekerja yakni di bulan Desember 2023, Terdakwa ada mendahulukan uang untuk membeli makanan burung, kucing dan membayar uang sapu, Terdakwa mendahulukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua di bulan Januari 2024 sekitar tanggal 2, korban ada meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kebutuhan dan uang miliknya belum masuk di transferan dan korban menjanjikan kepada Terdakwa uang tersebut akan diganti lebih dari yang dia pinjam dalam waktu satu minggu, karena sudah lewat satu minggu uang Terdakwa belum juga dikembalikan/diberikan kembali sehingga Terdakwa dan korban terjadi cekcok dana da perkataan dari korban yang membuat hati Terdakwa sakit yaitu "OALAH ANJING BABI KAN DAH BOLAK BALIK KAU DISINI ASAL ANAK ANAK KAU DATANG DISINI JAJANNYA GAPERNA PUTUS POKOKNYA NANTI MASUK DUIT LANGSUNG DIKASIH", dimana saat itu Terdakwa sudah sangat berharap uang itu dikembalikan dan Terdakwa langsung emosi dan melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa pembunuhan tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat itu Terdakwa sepulang dari kontes burung dan Terdakwa datang menemui korban Baharudin Siregar (Alm) di ruko miliknya yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk meminta uang sebesar Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena pada bulan ke dua Terdakwa bekerja pada korban, sekitar tanggal 02 Januari 2024 korban meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan korban menjanjikan kepada Terdakwa uang tersebut akan diganti dalam satu minggu, karena sudah lewat satu minggu uang Terdakwa belum dikembalikan, saat itu karena korban hendak pergi ke tempat pesta sehingga Terdakwa mengatakan "PAK UDAH ADA UANGKU YANG KEMARIN ITU PAK ADA KEPERLUAN" dan korban mengatakan "BELUM ADA MASUK TRANSFER NANTI DULU SABAR KAU" saat itu korban sedang siapan ingin pergi undangan lalu Terdakwa kembali menanyakan "TOLONGLAH PAK AKU PERLU" dan karena korban buru-buru langsung

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ANJING BABI KAU SABAR DULU AKU BURU-BURU MAU PERGI UNDANGAN, PULANG UNDANGAN NANTI AKU TELEFON KAU DATANG LAGI” dan pada saat itu Terdakwa sebenarnya sudah emosi karena dijanjikan sehabis pulang undangan, Terdakwa pun mengiyakannya dan korban pergi meninggalkan Terdakwa kemudian pergi lalu Terdakwa saat itu menyusun piala yang Terdakwa bawa sehabis ikut kontes di rumah ruko milik korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib karena Terdakwa sudah dijanjikan dan berharap akan dibayar setelah korban undangan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di indomaret yang buka 24 Jam di Jalan Setia Budi Kota Medan agar sepeda motor Terdakwa tidak hilang dan Terdakwa tidak ketauan jika Terdakwa datang, dimana Terdakwa menunggu disekitaran ruko didekat pajak untuk mengetahui apakah korban sudah pulang atau belum dan mengetahui mobilnya sudah terparkir atau tidak, lalu sekira pukul 23.00 wib saat itu Terdakwa melihat korban sudah pulang ke ruko miliknya, saat itu Terdakwa langsung memanggil korban dari luar karena ruko terkunci dan Terdakwa mengatakan “PAK BUKA PAK BUKAA”, yang mana saat itu korban langsung membuka pintu dan kami berjumpa di lantai 1 ruko tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “PAK UDAH ADA DUITNYA PAK”, pada saat itu Terdakwa sangat berharap namun jawaban dari korban “KAU DATANG-DATANG LANGSUNG NANYAK DUIT KAN AKU SURUH BICARA MASALAH DUIT BUKAN BAYAR DUIT”, dan Terdakwa menjawab sambil emosi “TAPI BAPAK BILANG DATANG MAU BICARA DUIT ITU”, lalu korban menjawab “OALAH ANJING BABI KAN DAH BOLAK BALIK KAU DISINI ASAL ANAK ANAK KAU DATANG DISINI JAJANNYA GAPERNA PUTUS POKOKNYA NANTI MASUK DUIT LANGSUNG DIKASIH”, dan Terdakwa mengatakan “TOLONGLAH PAK” dan korban menjawab “UDAH PULANG AJA KAU SANA” sambil korban marah dan jalan meninggalkan Terdakwa naik kelantai 2 (dua) rukonya, setelah itu Terdakwa sangat tidak terima karena sudah berharap dan saat itu juga Terdakwa dan korban saling emosi, karena Terdakwa emosi, Terdakwa menyusul naik kelantai 2 (dua) dan melihat korban saat itu didekat guci ada menyimpan samurai karena melihat Terdakwa sudah menyusul dengan emosi, korban memegang samurai tersebut sambil mengatakan “UDAH PULANG KAU ANJING BABI KALAU KAU SAMAKU

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELUM ADA APA-APANYA” kemudian Terdakwa sangat emosi dan turun kebawah lalu hendak mencari senjata dan menemukan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang terletak dilantai 1 (satu) didekat kandang ayam setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung naik keatas dengan cepat-cepat menaiki tangga saat itu korban tidak tahu karena arah badannya sudah membelakangi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sekuat tenaga Terdakwa, yang mana saat itu kepala korban langsung pecah dan mengeluarkan darah mengalir sampai ke lantai dan kedinding lantai 2 (dua) ruko tersebut setelah itu korban langsung terjatuh dan tersungkur kearah tempat tidur atau springbed, yang mana darahnya juga mengalir, dan Terdakwa melihat handphone milik korban terletak dimeja dekat tempat tidur lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa langsung turun dan pergi meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengunci ruko tersebut dan keluar dari ruko sekira pukul 23.30 wib yang mana Terdakwa keluar jalan kaki menuju halte yang terletak di Jalan Sunggal Kota Medan dan beristirahat karena Terdakwa kebingungan sampai sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berfikir bagaimana apa yang sudah Terdakwa lakukan dan bagaimana cara memindahkan mayatnya korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai mengambil speda motor Terdakwa yang sebelumnya terparkir di indomaret, lalu sekira pukul 06.30 wib setelah mengambil speda motor milik Terdakwa, Terdakwa pun bergegas pulang kerumah yang terletak di Jalan AH Naustoin Gg Rafi Kec Medan Johor Kota Medan, pada saat Terdakwa melintasi Jalan Ngumban Surbakti tepatnya Pasar 8, Terdakwa langsung membuang hp Samsung milik korban dipinggir parit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa berjumpa dengan keluarga Terdakwa dan mengantarkan anak Terdakwa pergi sekolah, setelah itu Terdakwa izin bekerja dibengkel yang terletak di Jalan Merak Kota Medan dan Terdakwa sebentar menyinggahkan ke bengkel melihat kerjaan Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang keruko milik korban, yang mana tujuan Terdakwa untuk membawa dan membungkus serta menghilangkan semua jejak bukti kematian korban BAHARUDIN

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR (Alm), dimana pada saat Terdakwa datang dan masuk keruko korban yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg Harapan Kota Medan kemudian saat Terdakwa masuk kelantai 2 Terdakwa melihat korban masih diposisi semula tergeletak ditempat tidur miliknya dalam posisi terlungkup dan banyak darah yang keluar, dimana Terdakwa berinisiatif mengambil tenda, selimut, alumunium foil dan tali, awalnya membungkus mayat korban menggunakan sprej warna biru dan sprej warna pink dalam keadaan terlungkup, saat itu korban juga menggunakan sarung jadi memudahkan Terdakwa membalutnya lalu Terdakwa menyeretnya turun dari lantai 2 ke lantai 1 secara langsung dan Terdakwa letakkan dilantai 1 dengan dilapisi alumunium foil yang ada diruko milik korban tersebut kemudian Terdakwa balut lagi dengan sarung jok mobil yang ada dilantai 1 dan Terdakwa bungkus lagi dengan tenda warna biru yang Terdakwa dapat dilantai 1 untuk membungkus korban sambil mengikat tali melilit tubuh korban agar tidak kelihatan kemudian saat itu ada mobil korban yaitu 1 (satu) unit kijing kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ yang kuncinya terletak di meja ruko tersebut dan terpakir digarasi disamping ruko milik korban tersebut lalu Terdakwa membawa mayat korban melalui pintu belakang kegarasi dan memasukkan mayat korban ke dalam 1 (satu) unit kijing kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ miliknya setelah mayat korban masuk kedalam mobil tersebut, Terdakwa kembali menuju ruko milik korban untuk membersihkan percikan bercak darah korban yang berceceran dilantai 2 ruko tersebut, saat itu Terdakwa naik kelantai 2 dan mengambil kain pel kemudian membersihkan bercak darah yang berserakan dilantai 2 setelah itu Terdakwa juga membersihkan bercak darah yang berada di dinding, yang mana saat itu Terdakwa melihat ditempat tidur korban banyak bercak darah lalu Terdakwa berinisiatif untuk menurunkan tempat tidur milik korban kelantai 1 yang mana tujuan Terdakwa untuk membersihkannya, setelah itu Terdakwa menyobek tempat tidur tersebut menggunakan pisau yang berada di ruko tersebut dan kain sobekan tempat tidur tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan kedalam mobil dan 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter alat yang Terdakwa gunakan untuk dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja di Jalan Merak Kota Medan dan saat itu Terdakwa lanjut bekerja

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibengkel Terdakwa sambil memikirkan bagaimana cara agar Terdakwa tidak ketahuan dan memindahkan mayat korban. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menuju ruko milik korban dengan mengendarai sepeda motor, yang mana tujuan Terdakwa untuk memindahkan mayat korban tersebut dan pada saat Terdakwa sampai diruko milik korban tersebut, Terdakwa memarkirkan speda motor didalam ruko lalu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit kijing kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ milik korban dan menunggu agak sedikit malam agar tidak terlalu ramai dan Terdakwa dapat memindahkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) yaitu dengan pergi tujuan kearah Aceh Timur tepatnya daerah Bayen, karena kampung Terdakwa disana, Pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa bergerak menuju kota Aceh dan Terdakwa ada melintasi Jalan Megawati Kota Binjai sekira pukul 19.30 wib dan Terdakwa sempat berhenti kemudian membuang 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter tersebut sambil Terdakwa memindahkan dirigen yang memang sudah ada sejak lama dibagasi untuk mengakali mobil yang radiatornya sudah rusak, dan pada saat itu juga Terdakwa memindahkan jirigen dan mengisi air untuk radiator mobil tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat didaerah Tanjung Pura sekira pukul 22.30 wib mobil yang Terdakwa gunakan milik korban radiatornya panas dan berasap, kemudian Terdakwa berhenti untuk mengisi radiator mobil tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di Kota Bayeun, Terdakwa memutar arah kepala mobil kearah Medan dan memepetkan kearah samping dekat titi bayeun sekira pukul 03.00 wib dan begitu jalanan terlihat sepi, Terdakwa langsung menurunkan mayat korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) dan langsung mencampakkan mayat korban kesungai Bayeun setelah itu Terdakwa langsung buru-buru pergi menuju Kota Medan, dimana saat itu keadaan 1 (satu) unit kijing kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ radiatornya panas dan harus berhenti diperjalanan pulang, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib pada saat di Jembatan Kuala Simpang saat itu mobil milik korban yang Terdakwa gunakan jebol dan berasap lalu Terdakwa menelfon saksi Rahmat Tirta Bayu yang merupakan ipar Terdakwa, yang mana Terdakwa ketahui sedang bekerja proyek membangun di daerah kuala simpang, dengan mengatakan "geng dimana mess kerjamu", dan

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi rahmat tirta bayu menjawab “ada apa bang, lewat simpang empat itu belok kekiri lewat galon, ada apa rupanya bang” dan Terdakwa kembali menjawab “amper panas mobil kijang yang kakek punya biasa kupakek lagi naik aku dikuala simpang ini” kemudian Terdakwa mendatangi saksi rahmat tirta bayu lalu bertemu di messnya dan saat itu Terdakwa berkata “geng ini tadi Terdakwa jemput mobil kakek yang dibawa keponakan kakek kearah bireun rupanya jebol radiator nya Terdakwa titipkan dulu disini Terdakwa disuru kakek menjemputnya aku semalaman dari sidikalang jemput mobil polisi juga aku pakekla dulu mobilmu” dan saksi rahmat tirta bayu menjawab “janganlah ini mobil yang kupake untuk kerja” lalu Terdakwa mengatakan “gak tekejar nanti waktuku geng soalnya ini hari 2 (dua) mobil yang mau keluar dari bengkel”, dan saksi rahmat tirta bayu menjawab “bawakla geng tapi tinggal aja mobil disana” dan Terdakwa menjawab “besok malam aku balek lagi bagusi mobil kijang itu” dan Terdakwa pun menukar mobil dengan mengendarai mobil sedan lancer milik saksi rahmat tirta bayu menuju kota medan, lalu pada tanggal 16 januari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa balik kerumah dan bertemu dengan saksi tri suci rahmadani dan saksi tri suci rahmadani mengatakan “kenapa bawa mobil si rahmat pak” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa bawa barang keaceh naik mobil kakek tapi sampai sana jebol radiatornya jadi Terdakwa tinggal tempat si rahmat” dan saat itu Terdakwa sebentar beristirahat kemudian makan dirumah dan Terdakwa pergi ke bengkel yang terletak di jalan merak kota medan mengendarai mobil milik saksi rahmat tirta bayu dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa dibengkel mobil sebentar lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali keruko milik korban baharudin siregar (alm), dimana Terdakwa datang untuk memberi makan burung milik korban dan milik Terdakwa, tidak berapa kemudian Terdakwa didatangi oleh anak korban yaitu saksi anin dita siregar yang datang juga ada beberapa pihak kepolisian menanyakan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa korban sudah pergi sejak hari minggu, Terdakwa juga beralasan korban ada mengatakan kepada Terdakwa “jangan hubungi Terdakwa, Terdakwa mau pergi”, dan diketahui bahwa dari keterangan saksi anin dita siregar dan juga pihak kepolisian yang datang bahwa korban ditemukan mayatnya di daerah aceh timur tepatnya di langsa, pada saat itu Terdakwa sangat ketakutan namun Terdakwa beralasan Terdakwa masih banyak kerjaan lagi dibengkel kemudian

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa diberi ijin untuk pergi dan Terdakwa pergi meninggalkan ruko milik korban dan menuju bengkel tempat Terdakwa kerja yang terletak di jalan merak kota medan lalu pada saat dibengkel Terdakwa sudah tidak tenang dan mobil saksi rahmat tirta bayu Terdakwa letakkan dibengkel setelah itu Terdakwa bersihkan karena Terdakwa gunakan, dan sekira pukul 15.30 wib saat itu ada anak Terdakwa yang nomor dua yaitu angga dan keluarga Terdakwa yaitu yuda datang untuk menjemput mobil milik saksi rahmat tirta bayu yang Terdakwa gunakan, dimana mereka disuru untuk dibawa pulang karena telah dibersihkan namun saat mobil tersebut dalam keadaan mogok dan Terdakwa meminta tolong sebentar oleh angga dan yuda untuk melintasi ruko milik korban dengan alasan memberi makan burung, namun Terdakwa saat itu berniat mengecek situasi kembali yang mana pada saat melintas Terdakwa sudah melihat ruko milik korban yang berada di jalan gatot subroto kota medan sudah terkunci, dan Terdakwa semakin takut setelah itu Terdakwa minta diturunkan di depan jalan gatot subroto kota medan dengan beralasan "udah kalian deluan aja bapak nunggu kakek" yang mana niat Terdakwa saat itu pergi dan kabur kemudian Terdakwa diturunkan dan berniat pergi meninggalkan kota medan menuju amplas dengan menaiki angkot, pada tanggal 16 januari 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di amplas, dimana awalnya Terdakwa pura-pura tidak mengetahui sambil Terdakwa menelfoin istri, Terdakwa mengatakan "kakek udah ditemukan mayatnya di langsa, aku khilaf aku pergi dulu" dan Terdakwa langsung mematikan hp Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bingung mau kemana lalu Terdakwa menaiki angkot dan Terdakwa sampai di kota pakam kemudian Terdakwa kembali bingung dan Terdakwa menaiku angkot kupj kemudian berhenti di kota kisanan karena Terdakwa tidak tau arah, Terdakwa beristirahat di kota kisanan selama 1 (satu) malam dari tanggal 17 januari 2024 sampai tanggal 18 januari 2024 dan pada tanggal 19 januari 2024 saat Terdakwa berada di kota kisanan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menaiki bus pmh dengan tujuan kota kerinci, dan berhenti di simpang empat kerinci dan pada tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 07.00 wib. Pada saat Terdakwa sudah sampai di kota kerinci Terdakwa berjalan kaki mencari pekerjaan kebengkel-bengkel cat yang Terdakwa temui, dimana akhirnya sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diterima bekerja di bengkel kembar motor yang terletak di jalan lintas sumatra pangkalan kerinci tepatnya sebelum rumah sakit efarina dan langsung

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



bekerja, setelah itu pada tanggal 26 januari 2024 sekira pukul 21.00 wib karena Terdakwa rindu dengan keluarga, Terdakwa ada mengecek anak Terdakwa menggunakan hp teman kerja Terdakwa yaitu isi chatnya melalui whatsapp anak Terdakwa yang berisi mengatakan “p, ini bapak”, dan anak Terdakwa menjawab “bapak dimana”, kemudian Terdakwa mengatakan “palembang”, lalu anak Terdakwa menjawab “jauh kali bapak disana, kenapa bapak disana, bapak ga Terdakwang sama kami?” dan Terdakwa membalas “bapak kerja” setelah itu anak Terdakwa mengatakan “kami udah terima atas perbuatan bapak, kami gak marah sama bapak, bapak pulang ajaya kemedan biar kita sama-sama”, kemudian Terdakwa menjawab “nanti bapak cari uang dulu buat kalian semua”, dan anak Terdakwa menjawab “bapak pulang aja ibuk kerja”, Terdakwa menjawab “udah ya mbak” lalu anak Terdakwa mengatakan “banyak yang cariin bapak, bapak serahkan diri aja, kami gak marah sama bapak”, kemudian Terdakwa menjawab “satu minggu lagi bapak tf”, anak Terdakwa menjawab “kami terima semuanya bapak kerja apa disana”, dan Terdakwa menjawab “ini no orang”, lalu anak Terdakwa mengatakan “orang siapa??” dan Terdakwa menjawab “udah ya mbak bilang sama ibuk”, anak Terdakwa menjawab “kenapa, pulang la pak, kasian ibu, kami rindu sama bapak, bapak sehat disana? bapak gausa pulang2 lagi kata ibu kami gak marah sama bapak, bapak sehat ajaya disana kami disni juga sehat”, dan Terdakwa menjawab “mbak rahasiakan semua ya”, kemudian anak Terdakwa membalas “iya pak, ibu juga udah ikhlas yang penting bapak sehat disana” dan Terdakwa menjawab “bapak sehat kok”, setelah itu anak Terdakwa menjawab “bapak betulan dipalembang? bapak jangan chat wa ibuk hp ibuk disadap”, dan Terdakwa menjawab “iya mbak”, lalu anak Terdakwa kembali mengirim pesan “kami selalu berdoa supaya bapak dilindungi terus sama allah, bapak jangan lupa sholat minta ampun sama allah atas perbuatan bapak”, dan Terdakwa menjawab “udah ya mbak, iya mbak minggu nanti bapak tf”, anak Terdakwa mengatakan “bapak kerja apa disana yang halal kan ? kami gak mau makan uang haram pak”, dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seperti dibengkel mobil cat, setelah itu anak Terdakwa membalas “bapak betulan dipalembang? bapak betul harus jauh luar kota biar gada yang tau, bapak sehat-sehat yah”, dan Terdakwa menjawab “doakan bapak ya mbak”, anak Terdakwa menjawab “bapak jangan lupa sholat beroda juga minta ampun sama allah”, dan Terdakwa menjawab

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jaga adek ya mbak, jangan sekali-sekali chat hp ini iya mbak”, anak Terdakwa mengatakan “bapak beli hp biar bisa kami hub bapak”, saat itu Terdakwa mengirimkan foto handphonenya dan anak Terdakwa menjawab “jangan bapak idupkan nanti orang tau bapak dimana, belikan aja hp bapak picit-picit biar bs telfon atau sms sama aja kalo hidupkan hp bapak bakal ketahuan”, dan Terdakwa menjawab “bapak baru hidup hp tadi liat no, udah matikok udah ya mbak” saat itu percakapan Terdakwa dan anak Terdakwa selesai, setelah itu Terdakwa tidak ada memberi kabar lagi kemudian pada hari senin tanggal 29 januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu bengkel kembar motor saat Terdakwa sedang istirahat, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa petugas kepolisian yang mengenakan pakian preman dan langsung menangkap Terdakwa hingga akhirnya mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke polrestabes medan untuk diambil keterangan, dimana Terdakwa sampai di polrestabes medan pada hari rabu tanggal 31 januari 2024 sekira pukul 06.00 wib;

- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa pukul menggunakan broti korban langsung mengeluarkan darah di kepala dan tumbang saat itu juga;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban adalah hanya dikarenakan hutang, namun Terdakwa sudah terlalu lama sakit hari karena korban terkadang ada memarahi Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja memberi makan burung milik korban;

- Bahwa gaji Terdakwa saat bekerja di rumah korban adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya dari korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut atas dasar kehandak dan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah broti kayu jenis damar dengan ukuran lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 4 (empat) lembar aluminium foil; 1 (satu) potong sarung jok mobil;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bedcover berwarna pink bermotif bulat putih bunga;
- 1 (satu) potong tali berwarna hijau;
- 1 (satu) buah pel kain berwarna biru;
- 1 (satu) rekaman video percakapan chat whatsapp antara tersangka dan korban didalam Flasdisk;
- 1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan Nomor Polisi BK 1153 DZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) di ruko miliknya yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk meminta uang sebesar Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak dikembalikan oleh korban;
- Bahwa benar, karena Korban belum mengembalikan uang tersebut, timbul percecokkan antara Terdakwa dan Korban, karena Terdakwa merasa emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang terletak dilantai 1 (satu) didekat kandang ayam, lalu Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Broti tersebut kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga Terdakwa, lalu kepala korban langsung pecah dan mengeluarkan darah mengalir sampai ke lantai dan kedinding lantai 2 (dua) ruko tersebut, lalu Korban langsung terjatuh dan tersungkur kearah tempat tidur atau springbed sehingga Korban kehilangan nyawa;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa dan membungkus serta menghilangkan semua jejak bukti kematian korban dengan cara membungkus mayat korban menggunakan sprei warna biru dan sprei warna pink, lalu dilapisi alumunium foil yang ada diruko milik korban tersebut kemudian Terdakwa balut lagi dengan sarung jok mobil, dan Terdakwa bungkus lagi dengan tenda warna biru sambil mengikat tali melilit tubuh korban agar tidak kelihatan. Selanjutnya Terdakwa membersihkan darah yang berceceran diruko tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kijang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ untuk membawa mayat korban tujuan ke

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Aceh Timur tepatnya daerah Bayen, pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa benar, di Kota Bayeun, Terdakwa menurunkan mayat korban dan langsung mencampakkan mayat korban ke sungai Bayeun;
- Bahwa benar, anak korban yaitu saksi ANIN DITA SIREGAR memberitau Terdakwa bahwa korban ditemukan mayatnya di daerah Aceh Timur tepatnya di Langsa, pada saat itu Terdakwa sangat ketakutan;
- Bahwa benar, Terdakwa berusaha melarikan diri, dan pada tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa berada di Kota Kisaran, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menaiki BUS PMH dengan tujuan Kota Kerinci, dan berhenti di simpang empat Kerinci;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat pekerjaan di bengkel di Kota Kerinci, di Jalan Lintas Sumatera Pangkalan Kerinci tepatnya sebelum Rumah Sakit Efarina, ketika saat Terdakwa sedang istirahat, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa petugas kepolisian yang mengenakan pakain preman dan langsung menangkap Terdakwa hingga akhirnya mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diambil keterangan;
- Bahwa benar, Terdakwa sampai di Polrestabes Medan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No. VER/214/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, kematian Korban disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Eprijal Pahlawan Als Izal serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur "Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau sikap batin dari Terdakwa yang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Dengan sengaja” akan mengandung makna bilamana telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan yang dimaksud adalah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui korban BAHARUDIN SIREGAR (Alm) di ruko miliknya yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Harapan Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk meminta uang sebesar Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak dikembalikan oleh korban. Karena Korban belum mengembalikan uang tersebut, timbul percecokkan antara Terdakwa dan Korban, karena Terdakwa merasa emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Broti Kayu Jenis damar dengan lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang terletak dilantai 1 (satu) didekat kandang ayam, lalu Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Broti tersebut kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga Terdakwa, lalu kepala korban langsung pecah dan mengeluarkan darah mengalir sampai ke lantai dan dinding lantai 2 (dua) ruko tersebut, lalu Korban langsung terjatuh dan tersungkur kearah tempat tidur atau springbed sehingga Korban kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan membungkus serta menghilangkan semua jejak bukti kematian korban dengan cara membungkus mayat korban menggunakan spre warna biru dan spre warna pink, lalu dilapisi aluminium foil yang ada diruko milik korban tersebut kemudian Terdakwa balut lagi dengan sarung jok mobil, dan Terdakwa bungkus lagi dengan tenda warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru sambil mengikatkan tali melilit tubuh korban agar tidak kelihatan. Selanjutnya Terdakwa membersihkan darah yang berceceran diruko tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kjang kapsul LGX warna hijau nopol BK 1153 DZ untuk membawa mayat korban tujuan ke arah Aceh Timur tepatnya daerah Bayen, pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Selanjutnya di Kota Bayeun, Terdakwa menurunkan mayat korban dan langsung mencampakkan mayat korban ke sungai Bayeun;

Menimbang, bahwa anak korban yaitu saksi ANIN DITA SIREGAR memberitau Terdakwa bahwa korban ditemukan mayatnya di daerah Aceh Timur tepatnya di Langsa, pada saat itu Terdakwa sangat ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri, dan pada tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa berada di Kota Kisaran, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menaiki BUS PMH dengan tujuan Kota Kerinci, dan berhenti di simpang empat Kerinci;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat pekerjaan di bengkel di Kota Kerinci, di Jalan Lintas Sumatera Pangkalan Kerinci tepatnya sebelum Rumah Sakit Efarina, ketika saat Terdakwa sedang istirahat, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa petugas kepolisian yang mengenakan pakain preman dan langsung menangkap Terdakwa hingga akhirnya mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diambil keterangan. Dan Terdakwa sampai di Polrestabes Medan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No. VER/214/I/2024, tanggal 22 Januari 2024 terhadap pemeriksaan Baharuddin Siregar yang menerangkan menyebabkan kematian korban ditemukan ditepi sungai birem dalam keadaan terbungkus terpal warna hitam dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar sesosok mayat yang dikenal berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh lima sampai tujuh puluh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh centimeter, memakai sarung bergaris-garis berwarna merah dengan panjang selutut, berambut lurus berwarna hitam yang sudah beruban dan mudah dicabut dan berkulit sawo matang, pada pemeriksaan luar dijumpai tiga buah luka terbuka dengan arah sejajar pinggir rata sudut lancip dikepala sebelah kiri bagian atas dan terputusnya daun telinga bagian atas sebelah kiri akibat trauma tajam, dijumpai lekukan pada tulang dahi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada seluruh wajah, dikedua mata sebelah kanan dan kiri, didaun telinga sebelah kanan, dibawah

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kiri, didada tengah bagian atas, dibahu belakang tangan sebelah kiri, dilengan atas tangan sebelah kanan, dilengan atas tangan sebelah kiri, dan disiku tangan sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan adanya pukulan dibagian kepala, sehingga Terdakwa dengan sengaja atau menghendaki kematian dari pada korban, oleh karena bagian kepala merupakan merupakan bagian yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dari benturan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa mohon dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van all erects vervoelging*) dan mohon Terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*), menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap korban, dan Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Kerinci, Jambi, sehingga dari alat bukti tersebut diatas terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum, oleh karena itu Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah broti kayu jenis damar dengan ukuran lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 meter; 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam; 4 (empat) lembar aluminium foil; 1 (satu) potong sarung jok mobil; 1 (satu) potong bedcover berwarna pink bermotif bulat putih bunga; 1 (satu) potong tali berwarna hijau; 1 (satu) buah pel kain berwarna biru; 1 (satu) rekaman video percakapan chat whatsapp antara tersangka dan korban didalam Flasdisk, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan Nomor Polisi BK 1153 DZ, adalah barang bukti yang merupakan milik Korban maka akan dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Ardamayani Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karedxna Terdakwa dihukum dan dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eprijal Pahlawan Als Izal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah broti kayu jenis damar dengan ukuran lebar 2,3 inci dan panjang kurang lebih 1 meter; 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam; 4 (empat) lembar aluminium foil; 1 (satu) potong sarung jok mobil; 1 (satu) potong bedcover berwarna pink bermotif bulat putih bunga; 1 (satu) potong tali berwarna hijau; 1 (satu) buah pel kain berwarna biru; 1 (satu) rekaman video percakapan chat whatsapp antara tersangka dan korban didalam Flasdisk, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan Nomor Polisi BK 1153 DZ, dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Ardamayani Siregar;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Eliyurita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan